

一、危害公共安全罪

1. 在机动车上安装爆炸装置意图报复他人，足以对不特定人的生命、健康及公私财产安全造成危害的，构成爆炸罪 1
——林某某爆炸案
2. 酒后驾驶机动车冲卡，构成以危险方法危害公共安全罪 5
——林某以危险方法危害公共安全案
3. 失火罪与重大责任事故罪的界限 8
——张某某失火案
4. 将危险化学品液体装入未标注明确标识标签的容器，后随意丢弃造成他人死亡的，构成过失投放危险物质罪 11
——王某某过失投放危险物质案
5. 买卖运输爆炸物行为出现非法经营罪与非法买卖运输爆炸罪的竞合时应按重罪定罪处罚 15
——陈某非法买卖爆炸物案
6. 行为人违反国家规定，非法买卖、储存危险物质，但情节较轻、社会危害性较小的可免除刑事处罚 20
——孙某某非法买卖、储存危险物质案

2 中国法院2025年度案例·刑事案例二

7. 交通肇事后自动投案但否认逃逸加重情节的不构成自首	24
——赖某某交通肇事案	
8. 交通肇事案件中，已作为入罪要件的逃逸行为，不能再作为对被 告人加重处罚的量刑情节予以评价	27
——麦某交通肇事案	
9. 交通肇事逃逸后自动投案行为的认定	31
——周某某交通肇事案	
10. 交通肇事后冒用他人身份的能否认定为逃逸	35
——丁某某交通肇事案	
11. 对连环碾轧后交通肇事逃逸及因逃逸致人死亡的认定	38
——高某、王某交通肇事案	
12. 二次碾轧介入因素存在的情况下如何认定交通肇事逃逸致人死亡	42
——张某某交通肇事案	
13.“指使”型交通肇事罪的认定	46
——苏某某交通肇事案	
14. 酒后驾驶超标电动自行车的，不构成危险驾驶罪	50
——陈某危险驾驶、放火案	
15.“隔夜”醉酒驾驶载客营运机动车应如何量刑	55
——孙某某危险驾驶案	
16. 生产经营活动中具有决定性、关键性职责的管理人，故意或过 失违反安全管理规定，造成重大安全事故构成犯罪的，其行为 对结果发生的原因力相对较大，应负事故主要责任	58
——刘某甲等重大责任事故案	
17. 重大劳动安全事故罪犯罪主体中“直接负责的主管人员”的范 围与界定	66
——李某重大劳动安全事故案	

二、破坏社会主义市场经济秩序罪

（一）生产、销售伪劣商品罪

- 18.“真假混卖”的产品销售行为属于刑法及司法解释中“以假充真”的范围 73
——黄某等销售伪劣产品案
19. 假冒伪劣种子案件中田间现场鉴定意见的审查与认定 77
——龚某某生产、销售伪劣产品案
20. 将中西药混合做成丸子药并冒充纯中药销售如何定性 81
——周某等生产、销售假药附带民事公益诉讼案
21. 生产销售病死、死因不明动物肉类制品的罪名适用 85
——郑某甲等生产、销售伪劣产品，郑某1等生产、销售不符合安全标准的食品案
22. 生产、销售地沟油案件中“有毒有害食品”的认定 91
——沈某等生产、销售有毒、有害食品案
23. 有毒、有害食品作为赠品与其他食品捆绑销售的刑法评价 95
——王某等销售有毒、有害食品案

（二）走私罪

24. 走私淫秽书籍和其他书籍入境销售，分别构成走私淫秽物品罪和走私国家禁止进出口的货物罪 98
——何某某走私淫秽物品、走私国家禁止进出口的货物案
25. 单位及单位成员的追诉时效既应当保持同步又相互独立 102
——陈某某等走私普通货物案
26. 行为人为规避高税额故意以免证低税税则号报关进口货物的责任认定 107
——陈某走私普通货物案

4 中国法院2025年度案例·刑事案例二

27. 通过“进境快件”“跨境电商”等伪报贸易性质走私犯罪中主
从犯的认定 112
——闵某甲、闵某乙走私普通货物案

（三）妨害对公司、企业的管理秩序罪

28. 虚假记载型违反披露义务的追责范围和司法认定 116
——宋某等违规披露重要信息案
29. 上市公司违规不披露重大诉讼的司法认定 121
——张某某违规不披露重要信息案
30. 对非法经营同类营业罪“经营”行为的认定 125
——陈某非法经营同类营业案
31. 为亲友非法牟利罪的认定 130
——刘某某为亲友非法牟利案

（四）破坏金融管理秩序罪

32. 本金尚未归还的，应将集资参与者收到的红包、返利、消费补
贴等回报，从本金中予以扣减后认定经济损失，同时向恶意第
三方追缴违法所得退赔给各集资参与者 133
——某养老公司、东某非法吸收公众存款案
33. 不能仅靠被告人认罪认罚就认定其具有自洗钱行为的主观故意 138
——李某非法吸收公众存款案
34. 非法吸收公众存款罪罚金刑从旧兼从轻原则的适用 141
——钱某某等非法吸收公众存款案
35. 私募基金型非法集资犯罪的认定 145
——徐某某非法吸收公众存款案
36. 利用未兑现利好型内幕信息获利的违法所得的认定及量刑考量 148
——李某某、王某某内幕交易案

37. 内幕信息形成时间以相关事实在何时具备很大实现可能性为实质认定标准	152
——顾某内幕交易案	
38. 场外配资行为及配资人员自行交易的刑法规制与责任承担	156
——黄某、王某等操纵证券市场案	
39. 操纵证券市场犯罪违法所得的司法认定	162
——李某某、邱某某操纵证券市场、非法经营案	
40. 骗购外汇与逃汇行为交织时的司法认定	166
——A公司等骗购外汇、逃汇案	
41. 虚假转口贸易中“内保外贷”套利型逃汇行为的认定	171
——艾某某等逃汇案	
（五）金融诈骗罪	
42. 非法集资行为人主观目的及客观行为特征的认定	180
——许某集资诈骗案	
43. 虚拟“矿机”租赁挖矿返利模式的行为定性	184
——贾某某集资诈骗案	
44. 销售数字藏品时借用合法经营形式非法吸收公众资金构成集资诈骗罪	190
——张某某、刘某集资诈骗案	
45.P2P(点对点网络借款)网络借贷平台与大额借款人共谋欺诈借款的认定	195
——李某某等集资诈骗案	
46. 贷款诈骗罪的认定及与相关罪名的区分与界定	199
——周某某等贷款诈骗案	

47. 实施车贷诈骗后，虚构事实转售该车的行为构成洗钱罪	206
——李某某等贷款诈骗、洗钱案	

48. 单位犯保险诈骗罪对单位及其直接负责主管人员以及其他直接 责任人员的定罪量刑	212
——李某等保险诈骗、交通肇事案	

（六）危害税收征管罪

49. 单位犯逃税罪的应纳税种及税额认定	217
——置业公司、程某逃税案	

50. 链条式虚开增值税专用发票案中享有合法进项的第一手企业 “卖票”行为构成虚开增值税专用发票罪	222
——李某某、石油化工公司虚开增值税专用发票案	

（七）侵犯知识产权罪

51. 避开技术保护措施行为构成侵犯著作权罪的刑法规制路径	227
——刘某某侵犯著作权案	

52.“一切机”行为侵犯著作权罪的认定	230
——苏某某侵犯著作权案	

53. 盗印图书并在网络销售的行为性质认定	236
——卿某侵犯著作权案	

54. 单纯不正当获取商业秘密行为给权利人造成损失的认定	241
——吕某某侵犯商业秘密案	

55. 符合一定特征的经营信息可以认定为商业秘密	244
——王某侵犯商业秘密案	

（八）扰乱市场秩序罪

56. 录制夸大、失实保健品宣传视频，并指导经销商采用会销形式 吸引老年人购买的行为构成虚假广告罪	249
——何某等虚假广告案	

57. 明知自己没有实际履行合同的能力而采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，且数额巨大，认定构成合同诈骗罪	255
——廖某合同诈骗案	
58. 非房地产销售人员以签订合同形式骗取“工抵房”定金该如何认定	258
——何某某合同诈骗案	
59. 利用网络贷款平台规则设定漏洞，刷单骗取高额贷款行为的定性	263
——尹某合同诈骗案	
60. 使用虚假证明文件擅自过户不动产归自己占有后将不动产抵押借款的行为应如何定罪及处罚	268
——窦某某合同诈骗案	
61. 传销资金是上架费还是其他费用	274
——李某甲等组织、领导传销活动案	
62. 网络虚拟币传销犯罪的认定	279
——徐某某等组织、领导传销活动案	
63. 不具备期货经纪业务从业资质但收取客户手续费营利的行为性质认定	284
——樊某等非法经营案	
64. 代还信用卡到期欠款后，使用POS机(销售点终端机)以虚构交易方式套出款项归还垫资款的行为认定	288
——王某等非法经营案	
65. 非法经营电子烟类案件中的电子烟认定及案件的定性	295
——余某1等非法经营案	
66. 未经批准从事境外期货业务的认定	299
——孙某某等非法经营案	

8 中国法院2025年度案例·刑事案例二

67. 鉴定机构故意违规采集检材，出具虚假鉴定意见，情节严重的行为如何定性 304
——生物科技公司、张某某等提供虚假证明文件案
68. 注册会计师配合财务造假行为主观故意的认定 308
——朱某、刘某提供虚假证明文件案

一、危害公共安全罪

1

在机动车上安装爆炸装置意图报复他人，足以对不特定人的生命、健康及公私财产安全造成危害的，构成爆炸罪^①

—— 林某某爆炸案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省阳江市中级人民法院(2023)粤17刑终113号刑事附带民事裁定书

2. 案由：爆炸罪

【基本案情】

被告人林某某是某村村民，因琐事，长期对该村现任村委会主任陈某怀恨在心，遂产生了制造爆炸物炸车来恐吓陈某的想法。

2022年8月7日，林某某购买了两包“特红炮竹王”鞭炮，并于同年9月10日至16日，在其经营的维修补胎店内自制了一个爆炸装置。

2022年9月28日晚23时许，林某某到该村村口陈某停放白色小汽车处，将爆炸装置放进小汽车的右后轮胎旁边车底的凹槽处，并通过缝衣线将爆炸装置与一个装有石块垂落地面的黑色胶袋相连，企图让小汽车在行驶时拉动黑色

^①入库案例，参见人民法院案例库2024-05-1-015-001。

胶袋及缝衣线，拉开爆炸物开关造成爆炸。

2022年9月29日下午3点，陈某驾驶上述小汽车去市场买菜后回家。当晚19时33分左右，陈某又驾驶上述小汽车到某楼盘其朋友家经营的日用超市聊天，将车停放在日用超市门口大路边，至20时16分准备开车回家时发现车底有类似线状物垂下，于是俯身检查，从车底拿出爆炸装置，过程中不慎扯线拉动开关造成爆炸，小汽车受损，陈某的右手、腹部等多处身体部位被炸伤，后被送到某医院接受抢救和治疗。

林某某于2022年10月2日被公安机关抓获，后如实供述了其制作爆炸装置并安装于陈某车底的事实。

经鉴定，陈某的小汽车在爆炸中损失价格为3521元，陈某的损伤程度构成重伤二级，陈某右手功能障碍、双耳听力障碍分别构成八级、十级伤残。

【案件焦点】

被告人出于报复恐吓被害人的目的，制造爆炸物放置在被害人日常使用的小汽车车底，并引发爆炸造成被害人重伤及财产损失，是构成爆炸罪，还是构成故意伤害罪。

【法院裁判要旨】①

广东省阳江市江城区人民法院经审理认为：被告人林某某制造爆炸物放置在被害人车底并引发爆炸，造成被害人重伤及财产损失，其行为已构成爆炸罪。林某某自愿如实供述自己的罪行，可从宽处理。因林某某的犯罪行为造成附民事诉讼代理人陈某人身损害及财产损失，应予以赔偿。根据被告人的犯罪事实、性质、情节，判决如下：

一、被告人林某某犯爆炸罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年；

二、被告人林某某限在本判决发生法律效力之日起十日内赔偿经济损失220407.9元给刑事附带民事诉讼原告人陈某；

①本书【法院裁判要旨】适用的法律法规等条文均为案件裁判当时有效，下文不再对此进行提示。

三、扣押被告人林某某的犯罪工具胶衣、胶鞋、剪刀、电钻、铁管、散装电线、电池等物品予以没收，由公安机关依法处理。

一审宣判后，林某某提出上诉。

广东省阳江市中级人民法院经审理认为：原审判决认定的基本事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，附带民事部分处理正确，审判程序合法，应予维持。上诉人林某某及其辩护人提出林某某的行为不构成爆炸罪及原审判决量刑过重等的意见，经查，理据不足，不予采纳。经该院审判委员讨论决定，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】①

本案的争议焦点在于被告人出于报复恐吓被害人的目的，制造爆炸物放置在被害人日常使用的小汽车车底，并引发爆炸造成被害人重伤及财产损失，该行为如何定性。一审、二审法院根据在案证据，对被告人的犯罪事实、性质、情节综合分析评判，认为被告人虽只预谋针对特定的被害人，但其行为方式方法足以对不特定人的生命、健康或者财产安全造成危害，应认定为爆炸罪，而非被告人及其辩护人所辩称的故意伤害罪。

一、林某某的行为客观上危害了公共安全

爆炸罪与放火、决水、投毒等罪行一同规定在《中华人民共和国刑法》第二章“危害公共安全罪”的前两个条文中，表述为“放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全”。本罪的客体是公共安全，即不特定人或者多数人的生命、健康或者重大公私财产的安全。②客观方面表现为以爆炸的方式危害公共安全，造成或者足以造成不特定多数人的伤亡或者公私财产的重大损失。这是爆炸罪与侵害特定人生命、健康的故

①本书【法官后语】对此类法律问题涉及的法律法规等内容进行了时效性更新，下文不再对此进行提示。

②高铭喧、马克昌主编：《刑法学》，北京大学出版社、高等教育出版社2000年版，第353页。

4 中国法院2025年度案例·刑事案例二

意伤害罪、侵害特定财产的故意毁坏财物罪等其他罪行的关键区别。

具体到本案，林某某有预谋制作爆炸装置，安装在陈某日常使用的小汽车底盘，并设置引爆开关，企图让小汽车在行驶过程中造成爆炸，其危害的对象不仅仅局限于其意图恐吓伤害的陈某及其小汽车，已足以对其他不特定人的生命、健康和财产造成威胁或损害，危害公共安全，表现为：首先，爆炸可能伤害的汽车使用人不特定。被安装爆炸装置的小汽车系陈某日常使用，陈某的亲人好友一人或多人使用、乘坐该小汽车亦属正常，伤害对象无法精准做到只针对陈某本人。其次，爆炸造成危害程度不特定。爆炸装置安装在汽车底盘，位置离汽油箱较近，除其本身的爆炸威力造成损害外，还具有引起油箱燃爆扩大危害的风险，不仅可能对汽车及使用人造成伤害，也可能对汽车周边不特定人、财物造成损害。最后，爆炸的危害范围不特定。在案证据显示，在安装完成后林某某对爆炸装置何时何地何种情形下发生爆炸已失去控制，小汽车行驶的过程中爆炸极有可能造成车辆失控，如在人流、车流密集的公共道路上发生，将造成难以意料或难以控制的严重后果。事实上，陈某在爆炸前已经驾车先后去过人流较多的菜市场及超市，所幸发生爆炸时已是晚间20时之后，超市门口恰巧无其他行人，才避免误伤他人的后果。

二、林某某主观方面是间接故意

林某某提出，其目的只是恐吓陈某，主观上没有危害公共安全的目的，客观上也仅造成陈某一人的人身伤害，没有造成对其他人或公共安全的损害，应认定为故意伤害罪。如前所述，林某某的作案动机虽是伤害恐吓特定的被害人，但其将爆炸装置安装小汽车这种经常行驶在公共道路、区域的日常出行工具上，发生爆炸的时间地点、危害对象、危害程度、危害范围均不可控、不特定，足以危害公共安全。林某某犯罪动机是报复恐吓他人，虽不积极追求，但对危害公共安全后果的发生亦持放任态度，属于间接故意，符合爆炸罪的构成要件。至于该犯罪行为同时触犯故意伤害罪，则系犯罪方法、手段行为与目的行为的牵连，应从一重罪处断，不实行数罪并罚。

编写人：广东省高级人民法院 江兴景

广东省阳江市中级人民法院 庞泳洪

酒后驾驶机动车冲卡，构成以危险方法危害公共安全罪

—— 林某以危险方法危害公共安全案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区百色市中级人民法院(2023)桂10刑终12号刑事裁定书

2. 案由：以危险方法危害公共安全罪

【基本案情】

2022年7月3日晚9时许，被告人林某酒后驾驶一辆轻型普通货车，沿某路由城东往城西方向行驶。当行驶至某路段交警设卡查酒驾执勤点时，因害怕被查出酒驾，在执勤民警示意停车接受检查时，为逃避检查不顾执勤民警、路上车辆和行人安危，突然加速冲卡并碰撞到前方同向由梁某驾驶的无号牌二轮电动自行车，造成梁某当场死亡、二轮电动自行车损坏。肇事后，林某仍继续驾车超速逃离现场，当逃至某小区路段时被查获。梁某因左胸部受到车辆碰撞，造成心脏破裂与主动脉弓断裂，引起急性大出血导致死亡。林某血液酒精(乙醇)含量为37.66毫克/100毫升。林某驾驶的轻型普通货车事故发生时的行驶速度约为28千米/小时。事发碰撞后通过视频画面参考线时的行驶速度约为42千米/小时。梁某驾驶的无号牌二轮电动自行车损坏价值100元。林某到案后如实供述自己的罪行，赔偿被害人经济损失共计54.5万元，并取得被害方的谅解。

【案件焦点】

林某是否有危害不特定多数人生命、健康或者重大公私财产安全的客观行为及主观故意，亦即是否构成以危险方法危害公共安全罪。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区百色市田阳区人民法院经审理认为：被告人林某酒后驾驶机动车，在公安交警检查车辆时，为逃避检查，不顾道路上车辆和人员安危，驾车加速强行冲卡，严重危害公共安全，造成一人被撞死亡的严重后果，其行为已构成以危险方法危害公共安全罪。林某到案后如实供述罪行，是坦白，依法予以从轻处罚；其案发后积极赔偿被害人全部经济损失并得到被害人亲属的谅解，酌情予以从轻处罚。据此，以危险方法危害公共安全罪，判处林某有期徒刑十年三个月。

一审宣判后，林某提出上诉，认为林某不构成以危险方法危害公共安全罪，应认定为交通肇事罪。

广西壮族自治区百色市中级人民法院经审理认为：林某在执勤民警口头拦停的情形下，拒不停车，不顾民警警告强行冲卡，而当时现场人流较多，加上在前面拦车的民警，实际上林某已经置这些不特定人员的人身安全及财产安全于不顾，且由于酒后驾车加上抗拒执法的紧张心态，更使得其行为具有现实危险性；其刚一冲卡即撞上了被害人。因此，不能仅凭其撞人时的车速来判断其行为的危险性。林某当时的行为客观上确实对不特定多数人的人身安全具有现实的危害性；主观上其作为一个具有刑事责任能力人，对酒后驾车的危害显然是明知的，尤其是强行冲卡可能产生的后果更应该清楚；只是其出于逃避检查心理而放任可能产生的后果，显然属间接故意。综上所述，林某酒后驾车冲卡的行为已经构成以危险方法危害公共安全罪。据此，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点在林某是否有危害不特定多数人生命、健康或者重大公私

财产安全的客观行为及主观故意，亦即是否构成以危险方法危害公共安全罪。

《中华人民共和国刑法》规定，以危险方法危害公共安全罪是指故意以放火、决水、爆炸、投放危险物质以外的并与之相当的危险方法，足以危害公共安全的行为。在构成本罪的要件上，首先，该罪侵犯的客体是社会公共安全，即不特定多数人的生命、健康或者重大公私财产的安全。本案中，证人证言、自述材料、视频资料等证据证实，交警查车执勤点路段道路狭窄，道路的车流量大，路面上不仅有执勤的交警人员，还有骑车的人员，人流量很多。林某酒后驾驶车辆，并且不服从检查指挥驾驶，其驾车行为对途经路段的不特定人员，包括车辆、骑车人员、行人、交警和公私财产安全存在高度的危险性，会构成很大的现实威胁，故其行为侵犯了社会公共安全。其次，该罪在客观方面表现为以其他危险方法危害公共安全的行为，即指放火、决水、爆炸、投放危险物质以外的，但与上述危险方法相当的危害公共安全的犯罪方法。汽车是危险性较大的交通工具，为降低这种危险性，驾驶者必须严格遵守交通法规，做到谨慎驾驶，在道路上违章驾驶或不服从指挥驾驶会增加这种危险转化为现实危害结果的可能性。本案中，林某酒后驾车，驾驶能力受到酒精影响，本身就是高度危险的驾驶行为，而且其实施了驾车加速冲卡、撞人、继续在几条街道上加速逃离的严重违章行为，并造成被撞人死亡的严重后果，其行为的危险性已达到与放火、决水、爆炸、投放危险物质相当的程度。再次，该罪在主观方面表现为犯罪的故意，即行为人明知其实施的危险方法会危害公共安全，会发生危及不特定多数人的生命、健康或公私财产安全的严重后果，并且希望或者放任这种结果发生。本案中，证人证言、自述材料、被告人供述等证据，特别是视频资料证实，林某驾车前饮酒，在看到有交警检查过往车辆时，欲掉头躲避，但因车流量大只能继续往检查点驶来。在交警对其进行检查及叫喊停车时，其为了逃避检查，明知道路上有较多车辆和人员流动，且前方有人骑电动车行驶，有可能会碰撞到他们，但其不顾他们的安全，加大油门驾车往前冲，在碰撞到前方骑车人员后，也没有停车下来查看情况，而是驾车加速逃离并继续行驶在街道上，直至被另一个查车执勤点查获。林某的行为足以表明其对自己驾驶行

为所可能导致的危害后果在意志上持放任态度，属于间接故意罪过形式。最后，该罪的犯罪主体为一般主体，即达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。本案中，林某在犯罪时年满24周岁，具有刑事责任能力。综上，林某在道路上高度危险驾车，对公共安全造成严重危害，致一人死亡，其行为符合刑法关于以危险方法危害公共安全罪的四个构成要件，应认定其构成了以危险方法危害公共安全罪。林某及其辩护人提出构成交通肇事罪的意见不予采纳。

编写人：广西壮族自治区百色市田阳区人民法院 罗英杰

失火罪与重大责任事故罪的界限

—— 张某某失火案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

云南省昆明市中级人民法院(2023)云01刑终692号刑事裁定书

2. 案由：失火罪

【基本案情】

2023年4月19日至21日，挂靠在光伏公司名下的某建材经营部组织施工人员在某村架设光伏板，4月21日10时许，被告人张某某在使用电焊焊接光伏板支架时，焊渣掉在地上点燃枯草引发森林火灾，火灾发生后，相关部门人员赶赴现场，经过处置将明火扑灭。经司法鉴定中心鉴定：某村森林火灾过火面积428.8377公顷(6432.615亩)，其中：有林地135.7116公顷(2035.699亩)；灌木林地51.1665公顷(767.499亩)；宜林地33.677公顷(505.156亩)；未成林地134.5534公顷(2018.318亩)；非林地73.7292公顷(1105.943亩)。某村森

林火灾过火范围内林木合计162993株/丛(云南松66282株;华山松20062株;栋类5769株;杨树623株;桉树459株;合欢4950株;桫木295株;柏木29119株;核桃1913株;灌木33521 丛),原有立木蓄积2897.2662 立方米(材积1809.2696立方米)。经认定:森林火灾过火范围内的林木经济损失价值1120426元。

另查明,2023年4月21日公安机关到案发地调查起火原因,在起火点附近发现几名男子,经询问被告人张某某向公安机关如实供述了山火是其在施工过程中不慎引燃的。

【案件焦点】

被告人张某某作为企业人员,在从事生产、作业过程中违规操作,以致引发森林火灾,其行为是否构成重大责任事故罪。

【法院裁判要旨】

云南省昆明市东川区人民法院经审理认为:被告人张某某因过失引起森林火灾,造成森林火灾过火有林地面积达135.7116公顷、灌木林地51.1665公顷、未成林地134.5534公顷,森林火灾过火范围内的林木经济损失价值1120426元,其行为已构成失火罪。被告人张某某犯罪以后自动投案,并向公安机关如实供述犯罪事实,系自首,且自愿认罪认罚,依法对其从轻处罚、从宽处理。

云南省昆明市东川区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款、第四十七条、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,作出如下判决:

一、被告人张某某犯失火罪,判处有期徒刑三年;

二、扣押在案的发电机1台、电焊机1台、焊枪1把、焊条15根,依法没收。

一审宣判后,被告人张某某提出上诉。

云南省昆明市中级人民法院经审理认为:上诉人张某某因过失引发森林火灾,造成森林火灾过火面积428.8377公顷(包括有林地面积135.7116公顷),森林火灾过火范围内的林木经济损失价值1120426元,其行为已构成失火罪。

10 中国法院2025年度案例·刑事案例二

上诉人张某某的行为触犯了失火罪与重大责任事故罪两个犯罪构成，应择一重罪，以失火罪定罪处罚。上诉人张某某自动投案，并如实供述其所犯罪行，系自首，依法予以从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。上诉人虽取得被害单位的谅解，但本案过火有林地面积过大，且上诉人未进行赔偿，原审法院结合本案犯罪的事实、情节及危害后果，采纳原公诉机关量刑建议，所作刑罚裁量并无不当，故裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

根据《中华人民共和国刑法》的规定，重大责任事故罪，是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。失火罪，是指由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果，危害公共安全的行为。两者的相同之处是主观罪过形式都是过失，包括疏忽大意的过失和过于自信的过失。二者的区别主要在于：(1)犯罪主体不同。重大责任事故罪的犯罪主体是特殊主体，即必须是工厂、矿山、林场或其他企业、事业单位的职工；失火罪的犯罪主体是一般主体，只要达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力即可。(2)客观方面不同。重大责任事故罪必须是发生在生产、作业过程中，由于不服管理、违反规章制度，或者强令工人违章冒险作业，因而发生严重伤亡事故或者其他严重后果。而失火罪一般是疏忽大意用火不慎而引起火灾。(3)侵犯的客体不同。重大责任事故罪侵犯的客体为生产工作当中的公共安全；失火罪侵犯的客体为公共安全，范围更广泛。除此之外，应当注意的是重大责任事故罪的行为人较失火罪的行为人需要更高程度的注意义务，主要是因为行为人需要遵守生产作业过程中的规章制度，而失火罪对主体只要求有一般程度的注意义务。(4)刑罚标准不同。失火罪的立案追诉标准是“造成直接经济损失五十万元以上”，重大责任事故罪是“造成直接经济损失一百万元以上”。失火罪的刑罚是先规定一般的刑罚，即处三年以上七年以下有期徒刑，再规定情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。重大责任事故罪是先规定一般的刑罚，即处三年以下有期徒刑或者拘役，再规

定情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。从立案追诉标准和刑罚规定的立案精神看，对失火罪的处罚要重于重大责任事故罪的处罚。

本案中，被告人作为企业的雇员，在生产、作业过程中，在无电焊操作资质且未采取有效安全防护措施的情况下施工，在施工过程中因使用电焊疏忽大意，引发森林火灾，造成森林火灾过火面积428.8377公顷（包括有林地面积135.7116公顷），森林火灾过火范围内的林木经济损失价值1120426元。被告人的行为同时触犯了失火罪与重大责任事故罪的犯罪构成，属想象竞合犯，应择一重罪处罚，以失火罪定罪处罚。同时还应考虑到，本案中，被告人作为企业的临时雇员，与企业职工所必须遵守的严格规章制度，所需注意的高度注意义务有所区别，企业对其管理也相对松散。被告人因疏忽大意不慎引发火灾，更多涉及的是个人行为，也更符合失火罪的犯罪构成。从罪责刑相适应角度看，本案造成的损失应认定为特别重大案件，以失火罪定罪量刑能达到罪责刑相适应的效果。综上，本案应按失火罪定罪处罚更为适宜。

编写人：云南省昆明市中级人民法院 金思含

将危险化学品液体装入未标注明确标识标签的容器， 后随意丢弃造成他人死亡的，构成过失投放危险物质罪

——王某某过失投放危险物质案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市海淀区人民法院(2023)京0108刑初690号刑事判决书

2. 案由：过失投放危险物质罪

【基本案情】

2023年2月22日，被告人王某某在某大学水利系实验室装修结束后，将剩余装在塑料瓶(印有“小米枸杞酒”标牌)的含有危险化学品的透明液体违规抛至某大学校园一垃圾桶内，被清洁工赵某误认为是白酒而捡拾带回宿舍。被害人周某(男，殁年64岁)系赵某室友，当日将上述透明液体误当白酒饮用后出现呕吐等症状，随后被害人周某被送至医院抢救无效后死亡。经鉴定，透明液体中检出甲醇、三氯甲烷、乙酸乙酯等危险化学品，被害人周某符合有机溶剂中毒死亡。

2023年2月22日，被告人王某某接到某大学保卫部门电话，返回某大学向公安机关投案，到案后如实供述了上述案发过程。在本案审理过程中，被告人王某某在亲属的协助下赔偿被害方人民币10万元，并取得被害方的谅解。

【案件焦点】

1. 被告人王某某的行为与被害人周某的死亡之间是否具有刑法上的因果关系；2. 过失投放危险物质罪中“过失”应当如何认定。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：被告人王某某过失投放危险物质，致人死亡，其行为已构成过失投放危险物质罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人王某某犯有过失投放危险物质罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人王某某犯罪以后自动投案，到案后及在庭审过程中能如实供述所犯罪行，系自首，并在亲属协助下赔偿了被害方的经济损失，取得了被害方谅解，故本院对其依法减轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：

- 一、被告人王某某犯过失投放危险物质罪，判处有期徒刑一年；
- 二、扣押于公安机关的稀料一桶，依法予以没收。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

一、被告人王某某的行为与被害人周某的死亡之间具有刑法上的因果关系

刑法上的因果关系是指危害行为与危害结果之间引起与被引起的合乎规律的联系。如何认定刑法上的因果关系，理论上存在条件说、原因说、相当因果关系说、双层次原因学说等学说。一般认为，在因果关系发展进程中，如果介入了第三者的行为、被害人的行为或者特殊自然事实等其他因素，在认定因果关系时，要根据具体情况综合判断行为人的行为与结果之间的关系。具体应当考察四个方面的因素：一是行为人的行为导致结果发生作用的大小；二是介入因素的异常性大小；三是介入因素对结果发生作用的大小；四是介入因素是否属于行为人的管辖范围。^①简言之，即当被告人的行为介入其他因素导致结果的发生，应当判断介入因素是否具有通常性。

本案整个过程是：被告人王某某丢弃的行为 → 清洁工赵某捡拾 → 被害人周某误饮后死亡，被告人王某某的行为与被害人周某的死亡结果之间介入了清洁工赵某的捡拾行为。被告人王某某应当预见到公共场所的垃圾桶可能有人捡拾，根据一般的社会经验，在日常生活中存在有人捡拾甚至食用公共垃圾桶内物品的情况。本案被告人王某某将稀料装入印有“小米枸杞酒”标牌的塑料瓶内，后随意丢弃至垃圾桶，置于不特定人可以接触的场合之中，后被清洁工赵某捡拾，该介入因素具有通常性，符合一般的社会经验。换言之，即赵某捡拾的行为是由被告人王某某先前的丢弃行为引起的通常行为，并非异常的介入因素，并不影响被告人王某某的行为与被害人周某的死亡结果之间刑法上因果关系的认定。

二、被告人王某某构成疏忽大意的过失

过失投放危险物质罪是指行为人因为疏忽大意的过失或者过于自信的过失心态而投放了具有毒害性、放射性、传染病病原体等物质，严重危害公共安全，并造成严重后果的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款

^①最高人民法院刑事审判第一、二、三、四、五庭主办：《刑事审判参考(总第105集)》，第1117号案例：杨某某、杜某某放火案，法律出版社2016年版。

的规定，只有发生法定严重后果，即致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失，才能构成本罪。未发生中毒后果，或者造成的后果尚未达到法定的严重程度，不构成本罪。

构成本罪要求主观上行为人必须是出于疏忽大意或者过于自信的过失心态。换言之，即行为人违反了法定或者生活、行业等的预见义务，因为疏忽大意而没有预见或者已经预见但轻信其可以通过客观条件采取相应预防措施能够避免严重后果的发生。该预见义务的来源主要包括以下两个方面：一是以法律、法令、法规、制度等形式所明示确定的预见义务。二是一般的社会经验所要求的行为人在实施特定行为时所应履行的预见义务，其中包括了根据一定职业和业务的要求对行为人所提出的特殊的预见义务以及日常生活准则所确立的预见义务等。反之，如果发生了严重危害结果，但是行为人没有预见义务也没有预见能力，即推定行为人主观上没有故意，也没有过失心态，属于无罪过的意外事件。

该罪侵犯的客体指向的是国家对有毒有害物质的管理秩序及他人的人身和财产安全。稀料正式名称叫作稀释剂或溶剂油，通常为无色透明液体，易挥发，有花香气味，俗称香蕉水，属于易燃危险品。吸入、接触、口服均可导致中毒。稀料的使用需要遵循严格的规定和标准。根据《危险化学品安全管理条例》等相关规定，在危险化学品包装(包括外包装件)上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签；需要进行分装时，分装后的容器应加贴安全标签；废弃的危险性化学品应按照相关法规进行分类、标识、储存和处置。本案中被告人王某某作为专业的装修工人，应当熟知稀料的危险性，并且具有预见危害结果发生的实际能力，无论是根据相关法律、法规的规定，还是其作为专业装修工人的身份所要求的特殊的注意义务，其都有高度的注意义务，然而其却将稀料装入标有“小米枸杞酒”标牌的塑料瓶内，该分装的行为显然增加了他人误饮的风险，后随意丢弃至垃圾桶，其主观上应当预见该行为可能造成他人伤亡的严重后果，但因为疏忽大意而没有预见，最终造成被害人周某误认为是白酒而饮用致死的严重后果发生，侵犯了国家对有毒有害物质的管理秩序，同时也侵犯了他人的人身安全。

因此，被告人王某某主观上有预见义务和预见能力，客观上有相应行为，并造成法定的严重危害结果，并非无罪过的意外事件，故其行为符合过失投放危险物质罪的构成要件，应以该罪论处。

编写人：北京市海淀区人民法院 张鹏 周宇蕾

买卖运输爆炸物行为出现非法经营罪与 非法买卖运输爆炸罪的竞合时应按重罪定罪处罚 ——陈某非法买卖爆炸物案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区贵港市中级人民法院(2023)桂08刑终208号刑事裁定书

2. 案由：非法买卖爆炸物罪

【基本案情】

2022年2月开始，陈某与蔡某(另案处理)经联系后，陈某将通过非法手段获得的爆炸物(“雷王烟花”)出售给蔡某，并将“雷王烟花”从广西桂平市运送到广西平南县三环路交给蔡某，从中获利11000元。蔡某购得“雷王烟花”后存放于某村。2022年6月28日，蔡某存放爆炸物的铁皮棚发生火灾并爆炸，后公安机关在火灾现场排查工作时在铁皮棚旁蔡某居住的民宅查获蔡某存放的“雷王烟花”299枚。经鉴定，从查获的“雷王烟花”中提取的样品均含高氯酸钾、硫磺和铝粉，均为烟火药，克南试验结果为“+”，均具备爆炸性。依照公安机关提取的样品中最少的药量计算，现场查获的爆炸物中烟火药含量为42.99千克(按平均量计算为47.92千克)。

【案件焦点】

被告人陈某买卖、运输“雷王烟花”的行为如何定性。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区贵港市平南县人民法院经审理认为：被告人陈某非法出售、运输爆炸物，其行为已触犯了刑律，构成非法买卖、运输爆炸物罪，且情节严重，依法应处十年以上有期徒刑。被告人陈某到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人陈某主动退出违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人陈某主观上明知蔡某所需要的物品为有别于正常燃放的花火的爆炸物，客观上也通过非法途径获取了相应的爆炸物出售、运输给蔡某，符合非法买卖、运输爆炸物的构成要件，依法构成非法买卖运输爆炸物罪。相关事实有鉴定意见、现场勘验笔录、现场图及照片、微信转账记录、交易明细证明，证人蔡某朝、施某某的证言、同案人蔡某的供述等证据与被告人陈某的供述相互印证，足以认定。对辩护人提出的被告人陈某有如实供述犯罪事实的情节，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据被告人陈某犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，以非法买卖、运输爆炸物罪判处被告人陈某有期徒刑十年六个月，退出的违法所得人民币11000元，没收上缴国库，由公安机关依法处理。

一审宣判后，被告人陈某提出上诉。

广西壮族自治区贵港市中级人民法院经审理认为：上诉人陈某的行为已构成非法买卖、运输爆炸物罪。经查，没有充分证据证实陈某出售、运输给蔡某的爆炸物系用于合法的生产经营活动，而蔡某将从陈某处购得的爆炸物储存在居民区时，引起火灾、爆炸等严重后果，且本案查获的爆炸物中烟火药含量已逾40千克，依法应当认定为情节严重。陈某到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可以从轻处罚。陈某主动退出违法所得，可以酌情从轻处罚。原判根据陈某犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，所判处的刑罚适当。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予以维持。陈某的上诉理由不成立，依法应予驳回。依照

《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

实践中，由于烟花爆竹与爆炸物的成分存在相同情形，以及烟花爆竹是否属于专营专卖、限制买卖物品的裁判观点不一。本案中，被告人行为在定性环节出现了应该定性为非法经营罪，还是定性为非法买卖运输爆炸罪的分歧。

一、关于案涉“雷王烟花”是否属于爆炸物的判断

《中华人民共和国刑法》并未明确规定爆炸物的范围。《民用爆炸物品安全管理条例》第二条第二款规定，民用爆炸物品，是指用于非军事目的、列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药及其制品和雷管、导火索等点火、起爆器材。《民用爆炸物品品名表》中明确规定，黑火药属于民用爆炸物，但“用于生产烟花爆竹的黑火药除外”。根据此规定，刑法意义上的爆炸物应包括炸药、发射药黑火药、烟火药和雷管、导火索、导爆索等物品。《烟花爆竹安全管理条例》第二条规定：“……本条例所称烟花爆竹，是指烟花爆竹制品和用于生产烟花爆竹的民用黑火药、烟火药、引火线等物品。”可见，烟花爆竹包括成品意义上的烟花爆竹制品和用于生产烟花爆竹制品的民用黑火药、烟火药、引火线等原料。本案中，“雷王烟花”中提取的样品均含高氯酸钾、硫磺和铝粉，均为烟火药，不是黑火药，克南试验结果为“+”，均具备爆炸性，因此，案涉“雷王烟花”属于刑法意义上的爆炸物。

二、关于非法买卖烟花爆竹行为情形的判断

非法经营罪中的“经营”是指根据国家有关规定从事某种需要获得许可的资质资格，或者遵守某些特定规则等特殊要求的业务。若没有资质而从事该业务，或违反相关程序规则的，则构成非法经营罪。那么，买卖运输烟花爆竹是否属于非法经营行为呢？关于非法经营行为，《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营专卖物品或者其他限制买卖的物品的，属于非法经营行为。买卖运输烟花爆竹行为是否属于两种情形之一。

(一) 买卖运输烟花爆竹行为不属于专营专卖情形

专营专卖作为一种制度，是指国家以法律的形式明确规定某种商品的生产、买卖由国家设立或指定的机构运用统一的管理体系实行独占经营，从而形成一种特殊的行政管理手段。我国依法存在的专营专卖制度主要包括食盐专营、烟草专卖，具有国家垄断经营的性质。根据《食盐专营办法》第八条规定，国家实行食盐定点生产制度、定点批发制度，非食盐定点生产企业不得生产食盐，非食盐定点批发企业不得经营食盐批发业务。否则，就属于《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项规定的“未经许可经营法律、行政法规规定的专营专卖物品”情形。但是，《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项所规定的“未经许可”之许可并不是《中华人民共和国行政许可法》所规定的许可，而是指未经法律授权，是违反国家法律的禁止性规定，具有违法性。然而，《中华人民共和国行政许可法》规定的许可，无论是特许还是一般许可，都是对本来就有权实施的行为设定一定的条件，因此违反这种行政许可，还不能认定为是违反国家法律的禁止性规定。由此可见，违反行政许可与违反专营专卖的许可，两者的性质并不相同，在法律上不能等同视之。因此，买卖运输烟花爆竹行为不属于专营专卖情形。

(二) 烟花爆竹不属于限制“买卖”物品

所谓限制“买卖”物品，是指国家在一定时期实行限制性经营的物品。《民用爆炸物管理条例》第三条规定，国家对民用爆炸物品的生产、销售、购买、运输和爆破作业实行许可证制度。未经许可，任何单位或者个人不得生产、销售、购买、运输民用爆炸物品。该条例对购买爆炸物行为进行了限制，因此，民用爆炸物属于典型的限制买卖物品。《烟花爆竹安全管理条例》第三条规定，我国对烟花爆竹的生产、经营、运输和举办焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动，实行许可证制度。未经许可，任何单位或者个人不得生产、经营、运输烟花爆竹。与《民用爆炸物管理条例》限制买卖爆炸物行为不同，《烟花爆竹安全管理条例》对买卖烟花爆竹的行为没有限制。从这可看出，烟花爆竹和烟花爆竹制品不属于限制买卖物品，如果不是以经营为目的，烟花爆竹可以自由买

卖。因此，不能依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项认定未经许可经营烟花爆竹制品的行为属于限制买卖的非法经营行为。

三、关于买卖烟花爆竹行为的定罪判断

(一) 本案被告人行为符合非法经营罪情形

以经营为目的买卖烟花爆竹行为是否符合非法经营行为?根据上述分析,本案被告人行为不符合《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项规定的情形,那么,是否符合《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”的情形?此情形规定要求个人经营数额在5万元或者违法所得数额在1万元以上。本案中,被告人陈某通过非法途径获取了“雷王烟花”,出售、运输给蔡某,从中获利11000元,从数额上看,符合非法经营罪的构成要件。

(二) 本案被告人行为符合非法买卖爆炸物罪情形

如前述关于爆炸物的分析可知,本案被告人买卖的“雷王烟花”属于爆炸物,符合非法买卖运输爆炸物基本犯情形。同时,根据《中华人民共和国刑法》第一百二十五条规定,非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的,处三年以上十年以下有期徒刑;情节严重的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。根据《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一项规定,买卖爆炸物“情节严重”情形要求非法制造、买卖、运输、邮寄、储存炸药、发射药、黑火药1000克以上或者烟火药3000克以上。本案中,在现场查获的被告人买卖运输的“雷王烟花”中烟火药含量为42.99千克(按平均量计算为47.92千克),满足“情节严重”情形。

本案中,蔡某将从陈某处购得的爆炸物储存在居民区时,引起了火灾、爆炸等严重后果,查获的爆炸物中烟火药含量已逾40千克,依法应当认定为情节严重。因此,本案被告人的行为符合非法买卖爆炸物罪的加重情形。

(三) 想象竞合犯择一重罪处罚

本案中,被告人行为既符合非法经营罪也符合非法买卖爆炸物罪,该如何

处理?根据想象竞合原则, 一行为触犯两罪时, 应择一重罪处罚。本案中, 被告人的行为构成非法买卖爆炸物罪的加重情形, 从此角度应判处非法买卖爆炸物罪有期徒刑十年以上刑罚。此外, 根据《关于依法加强对涉嫌犯罪的非法生产经营烟花爆竹行为刑事责任追究的通知》的规定, 非法生产、经营烟花爆竹及相关行为涉及非法制造、买卖、运输、邮寄、储存黑火药、烟火药, 构成非法制造、买卖、运输、邮寄储存爆炸物罪的, 应当依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条的规定定罪处罚……非法生产、经营烟花爆竹及相关行为构成非法经营罪的, 应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定定罪处罚。从此规定来看, 本案被告人的行为也应依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条的规定定罪处罚, 即判处非法买卖爆炸物罪。

编写人: 广西壮族自治区平南县人民法院 黎 灿 运 陈 厚 福

行为人违反国家规定, 非法买卖、储存危险物质, 但情节较轻、社会危害性较小的可免除刑事处罚

—— 孙某某非法买卖、储存危险物质案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

黑龙江省龙江县人民法院(2020)黑0221刑初44号刑事判决书

2. 案由: 非法买卖、储存危险物质罪

【基本案情】

被告人孙某某在某农贸市场胡同内摆摊出售鼠药。2018年, 孙某某在罗某处, 通过物流三次购进“××2”40余瓶, 在其经营摊位出售。同时出售的还有

“某霸王”等鼠药。同年7月、8月，被告人孙某某在其摊位出售给某村村民赵某两瓶100毫升左右的“××2”鼠药。赵某的父亲赵某乙用该鼠药将本村村民郑某家羊毒死98只，价值人民币12.75万元。案发后，公安机关从孙某某经营的摊位上扣押“××2”鼠药制剂1244克、250毫升，“某霸王”鼠药制剂15克。经鉴定，两种鼠药检出氟乙酸根离子，属含有氟乙酰胺类鼠药。氟乙酰胺类鼠药是国家明令禁止生产、销售、储存的剧毒危险物质。

【案件焦点】

1. 孙某某是否存在认识错误，能否阻却储存、买卖危险物质的故意，进而能否认定其构成犯罪；2. 对被告人应该如何量刑，能否在法定刑以下量刑。

【法院裁判要旨】

黑龙江省龙江县人民法院经审理认为：被告人孙某某系从事鼠药销售的经营者，应对其出售产品的成分有明确的认知，对国家禁止的药品监管制度更应知晓，孙某某明知出售含有国家明令禁止的鼠药，未经许可，非法买卖、储存物质，危害公共安全情节严重，其行为构成非法买卖、储存危险物质罪。被告人孙某某自愿认罪，如实供述犯罪事实，酌定对其从轻处罚。认定孙某某犯非法买卖、储存危险物质罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；扣押在公安机关的“××2 号”“某霸王”鼠药，由公安机关予以没收。

宣判后被告人未提起上诉，检察机关未抗诉，黑龙江省龙江县人民法院将全案依照在法定刑以下判处刑罚核准程序报核，黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院认为，原判决认定部分事实不清，证据不足，发回龙江县人民法院重新审判。黑龙江省龙江县人民法院经重新审理，认定被告人孙某某犯非法买卖、储存危险物质罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。并再次将全案报核。黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院认为原判事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，量刑适当，同意龙江县人民法院意见，核准在法定刑以下判处刑罚。并报黑龙江省高级人民法院审查。黑龙江省高级人民法院认为，一审判决认定的部分事实不清，裁定撤销黑龙江省龙江县人民法院（2020）黑0221刑初44号以被告

人孙某某犯非法买卖、储存危险物质罪，在法定刑以下判处有期徒刑三年，缓刑五年的刑事判决；发回黑龙江省龙江县人民法院重新审判。

黑龙江省龙江县人民法院经审理认为：被告人孙某某明知违反法律规定，非法买卖、储存危险物质，危害公共安全，情节严重，其行为构成非法买卖、储存危险物质罪。经查被告人孙某某子承父业，以贩卖鼠药为生，在经营过程中未受到行政处罚，购买鼠药的人是为了药老鼠，而买药人的父亲拿去投毒，危害后果超出了孙某某贩卖鼠药的故意。根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，认定孙某某犯非法买卖、储存危险物质罪，免于刑事处罚；扣押在公安机关的“××2”“某霸王”鼠药，依法由公安机关予以没收。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案的争议焦点一是孙某某是否存在储存、买卖危险物质的故意，进而能否认定其构成犯罪；二是应当如何对其量刑，能否在法定刑以下量刑。

一、孙某某的行为构成非法买卖、储存危险物质罪

本案中，孙某某对其所售卖的物品为鼠药有明确认识，也知道其所出售的鼠药没有合法来源、没有相关资质，是“三无产品”，并且具有毒害性。孙某某的认识错误他并不知道这是国家禁止流通的危险物质，根源在于他对国家禁止买卖、储存毒鼠强等含有剧毒化学成分的危险物质存在规范性认识错误，误认为自己的行为在法律上是允许的，所以被告人孙某某的认识错误应当是违法性认识错误。而关于违法性认识错误对罪责的影响，主流观点是违法性认识可能性说，认为违法性认识并非故意的要素，而是责任要素，完全不具有违法性认识的可能性也并不阻却故意的成立，但是可以阻却行为人的责任，具有违法性认识可能性的，可以减轻行为人的责任。同时违法性认识以知法推定为主，应当由被告人举证证明其欠缺违法性认识，且不具有违法性认识的可能性，对于违法性的认识也不要求达到明确、具体的程度，应当知道其所实施的行为不合法也应认定存在违法性认识。具体到本案中，孙某某作为贩卖鼠药的经营者，

长期从事鼠药经营活动，应当对相关规定有所了解，且行为人对其售卖的鼠药没有任何资质也明知，应当对其存在危险性的可能有认识，故孙某某存在违法性认识的可能，其应当构成非法、储存买卖危险物质罪，但可以减轻责任。

二、行为人违反国家规定，非法买卖、储存危险物质，但情节较轻、社会危害性较小的可免除刑事处罚

犯罪的本质特征即在于行为的社会危害性，在定罪量刑时必须在具体案件中综合主客观事实，综合判断社会危害性程度的高低，以决定刑罚的轻重，实现罪责刑相适应。非法买卖、储存危险物质罪保护的客体是公共安全。因此在裁量本罪刑罚时，不仅要考虑行为人买卖、储存危险物质的数量，还要充分考虑其买卖、储存物质的用途，行为人的主观认知、动机目的、一贯表现、违法所得，是否造成严重后果等情节，综合评价其行为的社会危害性。本案中，被告人孙某某的父母就在市场内摆摊售卖鼠药，一家经营鼠药已经三十余年，售卖价格为2元至10元不等，并没有从中牟取暴利。可见孙某某非法买卖、储存危险物质的目的是从事经营，仅仅将售卖鼠药作为谋生手段，主观恶性较小。且自孙某某贩卖鼠药开始至今，从未受过行政处罚，其对于自己行为违法性认识不足，依法应予从轻、减轻或免除处罚。针对本案所造成的12.5万元财产损失，损失的造成存在介入因素，从孙某某处购买鼠药的人是为了药老鼠，而买药人的父亲拿去投毒，其所造成的危害后果超出了孙某某贩卖鼠药的故意，介入因素异常中断因果链条，不应将财产损失归责于孙某某，因此孙某某虽非法买卖、储存危险物质，但并未造成严重社会危害。综上所述，孙某某虽未经法律允许，非法买卖、储存危险物质，但其主观恶性较小，能够自愿认罪悔罪，再犯可能性小，综合评价其社会危害性较小，对孙某某定罪免处符合罪刑法定原则和罪、责、刑相适应原则的要求。

编写人：黑龙江省高级人民法院 刘志加 计书余

交通肇事后自动投案但否认逃逸加重情节的不构成自首

—— 赖某某交通肇事案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区南宁市中级人民法院(2023)桂01刑终564号刑事裁定书

2. 案由：交通肇事罪

【基本案情】

2022年5月7日5时许，被告人赖某某驾驶小型轿车从某停车场出发，往某小区方向行驶。当被告人赖某某沿友谊路西侧辅道行驶至某小区门口路段时，适有被害人潘某某驾驶二轮电动车在前方道路右侧同向行驶。因被告人赖某某未按规定操作驾驶，导致二车发生碰撞，后二轮电动车又与被害人肖某停放在路边的小型轿车发生碰撞，造成三车不同程度损坏及被害人潘某某经送医院抢救无效死亡的道路交通事故。事故发生后，被告人赖某某将被害人潘某某带至森林假日小区，并与其朋友黄某某互换衣物后由黄智航驾驶肇事车辆将被害人潘某某送去医院抢救。经交警部门认定，赖某某承担此次事故的全部责任。经鉴定，被害人潘某某符合交通事故致头部损伤而死亡。2022年8月3日，赖某某经公安机关电话通知到案并如实供述发生交通事故的事实，但称其在案发后的一系列行为均是为了尽快救治被害人而不是逃逸。

案发后赖某某、赖某某亲属及保险公司向被害人亲属进行经济赔偿、支付赔付款，被害人亲属于2022年11月30日对赖某某出具谅解书。

【案件焦点】

1. 本案交通肇事逃逸情节的认定；2. 在未被采取强制措施的情况下，被告人自动投案并如实供述发生交通事故的事实但否认逃逸部分加重情节的事实，其行为是否构成自首。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区南宁市江南区人民法院经审理认为：被告人赖某某违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致一人死亡并负事故全部责任，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，构成交通肇事罪。在发生交通事故后，赖某某为逃避法律追究而逃跑，是交通运输肇事后逃逸。鉴于被告人赖某某赔偿被害人亲属经济损失并获得谅解，对其酌情从轻处罚。据此，江南区人民法院以交通肇事罪判处被告人赖某某有期徒刑三年。

一审宣判后，被告人提出上诉。

广西壮族自治区南宁市中级人民法院经审理认为：原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案争议焦点在于被告人赖某某交通肇事逃逸情节的认定以及赖某某自动投案并如实供述发生交通事故的事实但否认逃逸部分加重情节的事实是否构成自首。

一、综合全案证据，能够认定被告人具有逃逸情节

本案中被告人赖某某虽称其在案发后的一系列行为均是为了尽快救治被害人而不是逃逸，但在案证据中的三段视频和通话清单证实被告人赖某某发生交通事故后精神、意识、行为仍处于可控状态，赖某某在第一事故现场自己没有报警、也没有寻求路人帮助报警或拨打急救电话，将被害人带离案发现场回到小区车库后其在有正常拨打电话行为的情况下也未报警；公安机关出具的情况说明证实在黄某某被警方发现为顶替人员后，警方已要求黄某某尽快联系赖某

某到案配合调查，赖某某仍未及时、主动向公安机关表明自己是事故肇事司机；而通话清单显示在案发当日17时许赖某某联系交警前与包括黄某某在内的多个号码有大量通话记录与赖某某辩称称其回到公司睡至下午醒来才发现交警未接电话明显不符；赖某某在自己能够驾驶车辆回到小区的情况下，自己不开车而委托他人将被害人送往医院且不随车同行，有掩饰自己是肇事司机身份行为；赖某某不去医院即可自行回家换下淋湿的衣服，没有换给还要外出去医院的黄某某穿着的必要，且从视频反映是赖某某主动示意黄某某互换衣服和鞋子，二人在车库交接的全过程并没有着急送医的表现，反而是在不停交谈、拨打电话、更换衣物，其间约15分钟。黄某某在医院也主动向民警表明自己是肇事司机使赖某某不被民警及时查处。综上，前述赖某某的行为反映出赖某某意图使公安机关在对其进行控制前无法对其身份信息、案发前后活动轨迹、案发时身体状况等进行查明，也无法对其交通肇事时的情节、性质以及所起的作用进行全面评价，从而达到影响对其准确划分事故责任的目的。因此，赖某某驾车离开现场不报警行为属于逃避法律追究的行为，应当认定为逃逸。

二、被告人赖某某主动到案并如实供述发生交通事故的事实但否认逃逸部分加重情节的事实是否构成自首

本案在审理过程中对被告人是否构成自首有两种不同意见：第一种意见认为，被告人自动投案并如实供述交通肇事罪的基本犯罪罪状即可成立如实供述，对被告人应认定为自首。第二种意见认为，对逃逸事实的否认影响整个案件的主要事实认定，不应认定为如实供述，故被告人虽自动投案但不构成自首。

笔者同意第二种意见，主要理由如下。

《中华人民共和国刑法》规定交通肇事罪基本犯的法定刑在三年以下有期徒刑，交通运输肇事后逃逸的处三年以上七年以下有期徒刑。从刑罚稳定性与平衡性来说，故意犯罪的主观恶性大于过失犯罪，因而对于逃逸行为规定了较肇事行为更重的法定刑符合法律逻辑。逃逸行为作为交通肇事的加重情节，对交通肇事罪有特殊意义和相对独立价值，是对基本犯罪构成的修正，或作为构成要件之外“情状”的补充，亦属于对量刑有重大影响的事实、情节，而主要

犯罪事实既包括定罪事实，也包括量刑事实。因此，否认逃逸加重情节等于否认了交通肇事犯罪构成要件事实即主要事实。此外，对逃逸事实的否认也反映出被告人避重就轻和悔罪态度不端正的主观心态，

具体到本案而言，根据本案查明事实，被告人有自动投案情节，但其到案后仅供述发生事故部分事实，对发生事故后逃逸事实拒不如实供述。而根据全案证据足以认定被告人具有逃逸情节，被告人的辩解没有合理依据。而交通肇事逃逸对于交通肇事罪的构成及处罚具有特殊意义及相对独立价值，是交通肇事罪构成要件、要素的修正、加重情节，该部分事实、情节亦对定罪和量刑有重要影响。对交通肇事逃逸的否认意味着对案件主要事实的回避。因此，在根据全部在案事实、证据足以认定逃逸加重情节的存在而被告人予以否认的，可以认定被告人归案后未如实供述主要犯罪事实，不构成自首。

编写人：广西壮族自治区南宁市江南区人民法院 陶君婵

交通肇事案件中，已作为人罪要件的逃逸行为， 不能再作为对被告人加重处罚的量刑情节予以评价

—— 麦某交通肇事案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省阳江市中级人民法院(2023)粤17刑终158号刑事判决书

2. 案由：交通肇事罪

【基本案情】

2021年10月13日23时许，被告人麦某驾驶小型越野客车行驶至某路段

时，与行人李某发生碰撞，李某被撞倒在地。麦某停车后打电话给其朋友曾某，之后曾某让其亲属阮某到达现场，麦某以头晕为由让阮某帮其处理现场，没等交警过来处理便自行离开了现场。阮某在麦某离开现场后，向民警冒充是肇事车辆驾驶员。2021年10月15日，被害人李某经医院抢救无效死亡。2021年10月21日，阮某因害怕担当责任，主动到交警大队投案自首，交代了冒充驾驶员的事实。麦某也于2021年11月5日主动到交警大队投案自首。经阳春市公安局交警大队认定，麦某承担此事故的主要责任，李某承担此事故的次要责任；如麦某在此次事故中无遗弃车辆逃离交通事故现场行为，亦无其他违法行为的情况，那么双方应分别承担此事故的同等责任。

【案件焦点】

麦某弃车逃逸的行为是其构成交通肇事罪的人罪要件还是其交通肇事罪的加重处罚情节。

【法院裁判要旨】

广东省阳江市江城区人民法院经审理认为：被告人麦某违反交通运输管理法规，发生重大交通事故，致一人死亡，负事故的主要责任，其行为已构成交通肇事罪。交通肇事后，被告人麦某在没有其他非即时离开现场不可的紧急情况下离开事故现场，且为其进行现场处理的阮某在其离开现场后，向办案民警冒充自己驾驶肇事车辆，致使交警部门未能及时查清肇事责任方。因此，应认定被告人是为逃避法律追究而弃车逃跑，属于交通肇事后逃逸。判决：

被告人麦某犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年。

一审宣判后，麦某提出上诉。

广东省阳江市中级人民法院经审理认为：被告人麦某违章驾驶，造成一人死亡的重大交通事故，且在事故发生后弃车离开现场，承担事故的主要责任，其行为已构成交通肇事罪，依法应予惩处。被告人麦某交通肇事后，其逃逸行为已作为交通肇事罪的定罪要件，不能再作为法定加重情节在量刑时重复评价，因此，对被告人麦某的量刑应在三年以下有期徒刑或者拘役这一量刑幅度内进行，同时，

一、危害公共安全罪

由于被告人麦某具有自首情节，且事后进行了经济赔偿，得到被害人家属的谅解，并认罪认罚，依法可从轻处罚，因此，一审判量刑偏重。据此，判决如下：

一、维持广东省阳江市江城区人民法院(2023)粤1702刑初284号刑事判决定罪部分；

二、撤销广东省阳江市江城区人民法院(2023)粤1702刑初284号刑事判决量刑部分；

三、被告人麦某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年六个月。

【法官后语】

本案的争议焦点在麦某弃车逃逸的行为是其构成交通肇事罪的入罪要件还是其交通肇事罪的加重处罚情节。

一、法律关于交通肇事后“逃逸”的规定与理解

《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第三条规定，交通运输肇事后逃逸，是指在发生交通事故后，为逃避法律追究而逃跑的行为。即只有在交通肇事后为了逃避法律追究而逃跑的行为才能认定为逃逸。因此，“逃逸行为”的认定应综合考虑主观和客观两个方面因素。主观上，行为人有逃避法律追究的心理。即行为人对交通事故的发生是有认知能力的，在知道或应当知道发生交通事故的前提下不履行保护现场、抢救伤员、报告交警部门等法定义务。客观上，行为人表现为逃脱、躲避，有离开事故现场的行为。

二、关于“逃逸”的法律后果：既可以作为定罪情节，也可以作为加重处罚情节

《解释》第二条第二款第六项规定，交通肇事致一人以上重伤，负事故全部或者主要责任，为逃避法律追究逃离事故现场的，以交通肇事罪定罪处罚。第三条规定，“交通运输肇事后逃逸”，是指行为人具有本解释第二条第一款规定和第二款第一项至第五项规定的情形之一，在发生交通事故后，为逃避法律追究而逃跑的行为。

从《解释》第二条第二款第六项，以及第三条可看出，当行为人交通肇事

致一人以上重伤，负事故全部或者主要责任，并在没有第二条第二款第一项至第五项规定的酒驾、毒驾、无证驾驶、严重超载等情况下，此时的逃逸行为是作为基本犯的定罪情节，在三年以下有期徒刑或者拘役内量刑。

显然，构成“交通肇事后逃逸”加重情节，应当同时具备以下三个条件：交通肇事罪的基本犯罪成立为前提、行为人主观上有“逃避法律追究”的目的、客观上有逃离行为。此时的逃逸行为作为量刑加重处罚情节，依法升档，在三年以上七年以下有期徒刑的量刑幅度内量刑。

综上，交通肇事逃逸行为既可以单独适用，成为定罪情节，也可以与其他情节结合适用，成为加重处罚情节。

三、关于本案的认定

（一）被告人的行为构成“逃逸”

本案中，被告人驾驶机动车行至交叉路口疏于观察、未减速慢行，发生交通事故后，没有主动及时报警，在交警到达现场前提前离开，并由他人冒充顶替肇事车辆驾驶员，伤者被送往医院救治后，也未主动回到医院查看情况，且没有证据显示被告人存在其他非即时离开现场不可的紧急情况而离开事故现场。上述行为足以表明其有“逃避法律追究”的主观心理，属于交通肇事后逃逸。

（二）被告人的逃逸行为构成交通肇事罪

本案经交警部门认定，被告人驾驶机动车没有按照操作规范安全驾驶、驾驶机动车行经人行横道时没有减速行驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第四十七条第一款之规定，是导致此事故发生的一方面过错；被害人横过道路没有走人行横道，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第六十二条之规定，是导致此事故发生的另外过错。被告人发生交通事故后遗弃车辆逃离交通事故现场，但是有证据证明被害人也有过错，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十二条第一款的规定，被告人承担此事故的主要责任，被害人承担此事故的次要责任。并认为如果被告人在此次事故中无遗弃车辆逃离交通事故现场行为，亦无其他违法行为的情况，那么双方应分别承担此事故的同等责任。

可见，交警部门是根据被告人发生交通事故后逃逸认定其负此事故主要责任。也就是说抛开逃逸因素，被告人不负主要责任，顶多是同等责任，那么进而也就不构成交通肇事罪。在这里，被告人的逃逸行为在作为交通肇事罪入罪标准时已经首先进行了评价。

（三）被告人的“逃逸”行为在量刑上再次被评价，违背禁止重复评价原则。禁止重复评价原则，是指在定罪和量刑时禁止对同一犯罪构成事实予以两次以上的法律评价。由上述可知，本案被告人的“逃逸”行为是其构成交通肇事罪的定罪情节，属于《解释》第二条第二款第六项规定的“为逃避法律追究逃离事故现场的”情形，而非入罪后的加重情节。

编写人：广东省阳江市中级人民法院 符丽云

交通肇事逃逸后自动投案行为的认定

——周某某交通肇事案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河南省郾县人民法院(2023)豫0425刑初120号刑事判决书

2. 案由：交通肇事罪

【基本案情】

2022年11月13日15时许，被告人周某某在朋友李某某家饮酒，18时7分许，周某某驾驶小型轿车从李某某家离开后，由南向北行驶至某省道与某镇某路交叉路口南100米路段时，将由东向西步行的行人张某某和刘某某当场撞死，致小型轿车损坏。

32 中国法院2025年度案例·刑事案例二

事故发生后，被告人周某某与李某某电话联系称，其发生交通事故，伤者受伤严重，让李某某找司机顶替。李某某赶到现场，周某某看到他人报警，警车和救护车相继到达现场，其弃车离开现场。

公安局交通警察大队民警赶到现场后，于18时40分开始对现场进行勘查，确定肇事车辆系小型轿车，现场的石某报警称是该车的驾驶人。在中心现场南侧机动车道内有液体洒落物，起点距道东沿3.68米，终点为小型轿车，全长43.84米。小型轿车头部有明显撞击痕迹，车头引擎盖凹陷，车前、后挡风玻璃破裂。石某叙述的事故经过，与现场情况不符。

当晚11时30分许，李某某陪同周某某到公安局交通警察大队投案，周某某如实供述其犯罪事实。当晚11时52分，周某某经呼气式酒精检测，显示酒精含量为90毫克/100毫升，次日0时15分抽取周某某体内静脉血并留存。

经某司法鉴定中心鉴定，周某某血液中乙醇含量为90.86毫克/100毫升；张某某符合交通事故致胸部严重损伤，导致中枢性呼吸、循环衰竭死亡；刘某某符合交通事故致重度颅脑损伤死亡。经某司法鉴定中心鉴定，事故发生时，小型轿车的行驶速度为92.4千米/小时。

经公安局交通警察大队认定，周某某醉酒后驾驶机动车上道路超速行驶，且发生事故后弃车逃逸，负该道路交通事故的全部责任；张某某、刘某某无责任。

【案件焦点】

1. 被告人在发生交通肇事后找人顶替自己，是否属于肇事逃逸；2. 被告人离开事故现场后，又自动投案，如实供述自己的罪行，是否认定为自首。

【法院裁判要旨】

河南省郟县人民法院经审理认为：被告人周某某违反交通运输管理法规，醉酒后驾驶机动车在公共道路上超速行驶，发生重大事故，致二人死亡，并负事故全部责任，情节特别恶劣，扰乱了交通运输的正常秩序和安全，其行为已构成交通肇事罪。周某某交通运输肇事致二人死亡，依法应对其在三年以上七

年以下有期徒刑的法定刑幅度内处罚。鉴于周某某醉酒后超速行驶，据此应对其酌情从重处罚；其在案发后自动投案，如实供述其犯罪事实，属自首，并在其家属的配合下积极赔偿被害人亲属的经济损失，取得被害人家属的谅解，据此可对其从轻或减轻处罚。综合以上量刑情节，法院决定对周某某从轻处罚。周某某辩护人所提应对其减轻处罚并适用缓刑的理由及相关意见，均缺乏事实及法律依据，法院均不予采纳。据此，以交通肇事罪判处被告人周某某有期徒刑三年。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

一、交通肇事逃逸的认定

交通肇事逃逸是指发生交通事故后，对被害人或者被损害财物未做必要的抢救、处理或者未按规定向公安机关报警，擅自逃离现场，致使交通事故所造成的民事、行政、刑事责任不能确定和追究的行为。从《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定可以看出，交通肇事后逃逸的行为往往造成被害人不能得到及时救治，经济损失无法得到赔偿，同时严重影响警察对案件的查处，因此具有很大的社会危害性。

根据上述规定，构成交通肇事后“逃逸”应同时满足以下三个条件：一是该行为必须具备交通事故犯罪的基本要件，这是认定“交通事故后逃逸”的基本条件。二是主观上有“逃避法律追究”之目的，这是认定“交通肇事后逃逸”的主观条件。逃避法律追究，包括逃避刑事责任、民事责任和行政责任追究。在司法实践中，行为人没有正当理由离开事故现场的，应当认定行为人具有逃避法律追究的主观目的。三是客观上存在逃离现场行为，且逃离行为可能影响对受害者的救助、导致事故损失的扩大、阻碍警方对事故的调查和侦查。

本案中，周某某作为富有驾驶经验的司机，在饮酒后超速驾车，明知发生事故撞人却弃车离开现场，并找人顶替自己作为肇事司机，给公安机关的侦查取证造成障碍，其行为构成交通肇事逃逸。

二、交通肇事逃逸后自动投案的认定

一般而言,交通肇事后又自动投案,如实供述自己罪行的情况,符合刑法中关于自首的规定,认定为自首没有什么异议。争论的焦点就在于交通肇事逃逸后又投案的认定。

关于交通肇事逃逸后又自动投案是否构成自首,“肯定说”认为交通肇事逃逸后自动投案,如实供述自己罪行的,应认定为自首;“否定说”认为,在交通肇事罪中没有自首制度适用的空间。笔者支持“肯定说”观点。

在司法实践中,交通肇事逃逸者的目的是逃避法律责任或是救助义务,而若肇事者在其逃逸的过程和持续状态中,其能够自己主动投案,如实供述,协助警方处理案件,自觉履行法律义务,也是对其先前逃逸行为的补救,不管行为人是出于对法律的畏惧还是良心发现,其行为都应当作为自首的情节予以承认。

那么,交通事故发生后,行为人逃离现场后,又主动到公安机关自首,能否推翻其逃逸行为的认定呢?笔者认为,交通肇事逃逸后又自首,并不妨碍对其“逃逸”行为的认定。判断“逃逸”行为的标准是肇事者没有履行救助义务,就应该按照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条第二款的规定处罚。立法加重处罚逃逸行为旨在催促肇事者积极履行自己的义务,自觉承担法律责任,否则将引起严重的处罚。而逃逸后又自首,实则是肇事者逃跑后没有履行救助义务,但又害怕面对法律制裁而自动投案的行为,该自首完全是和“逃逸”行为独立开来的行为,该行为构成自首,并不影响前面“逃逸”的评价。

因此,即便行为人在其逃逸后又自动投案,构成自首的,仍应依法以较重法定刑为基准,视情决定对其是否从宽处罚以及从宽处罚的幅度。

编写人:河南省平顶山市郏县人民法院 魏少鹏 蔡文利 马嘀清

交通肇事后冒用他人身份的能否认定为逃逸

— 丁某某交通肇事案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省南通市中级人民法院(2023)苏06刑终273号刑事裁定书

2. 案由：交通肇事罪

【基本案情】

2022年11月11日18时32分40秒前后，被告人丁某某无驾驶证驾驶苏Hx××××号小型轿车，由西向东行驶至某县某路段，与步行的被害人郑某发生碰撞，致郑某摔倒。当日18时33分26秒，许某驾驶苏FQ××××号小型轿车由南向北行驶至交叉路口右转弯往东，对倒在路面上的郑某二次碾压。事故造成郑某严重颅脑损伤，经抢救无效死亡。丁某某留在现场等候处置，参与抢救被害人，但接受讯问时冒用其孪生哥哥丁某1的姓名、身份证、驾驶证。后因丁某1反对丁某某冒用其身份，丁某某遂于同年11月21日主动向公安机关供述其真实姓名为丁某某而非丁某1，且系无证驾驶，如实供述相关犯罪事实。公安机关同日对该案刑事立案侦查，2022年12月16日作出事故认定，认定丁某某无证驾驶，对路面观察疏忽，承担事故的主要责任；许某、郑某承担事故的次要责任。

【案件焦点】

交通肇事后冒用孪生哥哥身份的，能否认定为逃逸。

【法院裁判要旨】

江苏省如东县人民法院经审理认为：被告人丁某某违反交通运输管理法规，发生重大交通事故，致一人死亡，负事故的主要责任，其行为已经构成交通肇事罪。丁某某冒用他人身份，隐瞒自己无证驾驶的事实，具有逃避法律追究的故意，应认定为交通肇事逃逸。丁某某主动投案，在司法机关掌握其主要犯罪事实之前主动向公安机关交代其真实身份，如实供述相关犯罪事实，应认定为自首，可以从轻处罚。丁某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款，《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第二条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，作出如下判决：

被告人丁某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年三个月。

江苏省如东县人民检察院提出抗诉，认为一审判决认定原审被告人丁某某交通肇事后逃逸不当，适用法律错误、量刑畸重。江苏省南通市人民检察院支持抗诉意见，建议二审法院依法改判。

原审被告人丁某某对其交通肇事、冒用他人身份的事实无异议，辩解其行为不是逃逸。

江苏省南通市中级人民法院经审理认为：首先，原审被告人丁某某肇事后冒用孪生哥哥丁某1的身份，是为了掩饰无证驾驶，在后续的事故责任划分乃至是否进入刑事追责程序上得以逃避。其次，丁某某冒用他人身份，欺骗现场公安人员才得以离开现场，其离开现场的行为不具有合法性与正当性，亦属逃离现场。最后，丁某某与其冒用身份的丁某1系孪生兄弟，常人一般无法识别，已使公安机关错将丁某1认定为肇事者展开侦查，其行为性质、后果与肇事后找他人“顶包”的逃逸无异，并非简单的不如实供述真实姓名。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第一项之规定，裁定：

驳回抗诉，维持原判。

【法官后语】

本案中，被告人丁某某交通肇事的事实清楚，证据确实、充分，主要争议焦点是丁某某冒用其孪生哥哥丁某1身份的行为能否认定为逃逸，存在两种意见。

第一种意见认为，丁某某案发后留在现场，积极救助被害人，在民警到来后承认自己驾车撞人，并提供真实联系方式，冒用他人身份的目的只是隐瞒自己无证驾驶的事实，没有让他人“顶包”的故意，不符合逃逸的法律规定。

第二种意见认为，丁某某冒用他人身份虽系为了隐瞒无证驾驶的事实，但会影响事故责任的认定，进而影响民事赔偿责任的承担以及是否追究刑事责任，实质上符合逃避法律追究的本质特征。

《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定，交通运输肇事后逃逸，是指在发生交通事故后，为逃避法律追究而逃跑的行为。本案被告人丁某某冒用他人身份的行为符合上述规定，构成交通肇事后逃逸，主要理由如下。

第一，丁某某冒用他人身份是为了逃避法律追究。逃避法律追究不仅包括逃避刑事责任，也包括逃避行政责任、民事责任。根据丁某某的供述，其之所以冒用丁某1姓名，并不是想让丁某1“顶包”，代其接受处罚，主要原因是其没有驾驶证，无证驾驶发生事故可能影响责任认定以及保险公司理赔，担心自己承担高额赔偿责任。其主要目的是逃避民事赔偿责任，同样属于逃避法律追究。且其意图影响责任认定，也可能影响罪与非罪、罚与不罚、重罚与轻罚，造成一人死亡，负同等责任以下的，一般不构成犯罪；负主要责任且与被害人一方达成刑事和解的，检察机关可能不起诉，提起公诉的，法院也可能宣告缓刑。

第二，丁某某有实质上的逃跑行为。对逃跑行为不能仅理解为形式上的逃离现场，采取欺骗手段离开现场的，实质上也属于逃跑。肇事后虽然留在现场但让他人“顶包”，或者编造虚假身份，欺骗处警民警，妨害查处事故，即便最后获准离开，亦应认定为逃跑行为。丁某某虽留在现场，承认驾车肇事事实，但没有如实供述自己的真实身份，民警因被欺骗才同意其离开，未掌握其真实

身份信息，后续处理事故时会存在一定障碍。丁某某离开现场不具有正当性和合法性，冒用身份离开的性质、后果与肇事后立即逃跑的性质、后果具有相当性，都会妨害公安机关查处事故，同样属于逃跑。

第三，丁某某的行为可能会造成严重后果。首先，其规避无证驾驶，可能会将本应由其承担的民事赔偿责任转嫁给保险公司。其次，因其与丁某1系孪生兄弟，如其未自首，司法机关很难识别。即使最后实际上是其接受处罚，但形式上特别是法律文书上会显示丁某1被司法机关追究刑事责任，会造成错案，也会导致丁某1承担犯罪带来的社会负面评价等附随后果。如果对这种行为不认定为逃逸，不足以彰显法律的惩戒和教育功能，可能会引发并鼓励他人效仿。

综上，丁某某肇事后冒用孪生哥哥身份，意图逃避法律追究的行为，应当认定为交通肇事后逃逸，进行升格量刑。

编写人：江苏省南通市中级人民法院 胡元吉

对连环碾轧后交通肇事逃逸及因逃逸致人死亡的认定

——高某、王某交通肇事案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

吉林省榆树市人民法院(2023)吉0182刑初550号刑事判决书

2. 案由：交通肇事罪

【基本案情】

2023年8月5日20时50分许，被告人高某驾驶吉AN××××号小型货车(已报废)沿某乡道由南向北行驶至78千米处，从卧躺在道路上的齐某身上碾

轧后，距案发地点300米处停车并回到事故现场，与在场人樊某、李某共同阻止相向而来的被告人王某驾驶的吉A6××××号小型轿车再次对齐某身体碾轧，但未能阻止成功，王某从齐某身体上碾轧后逃逸。一分钟后，民警到达现场，被告人高某没有向警察如实供述自己为肇事者的事实逃离现场。

经查，被告人高某第一次从齐某身体上碾轧后，齐某尚有生命体征，几分钟后，被告人王某再次碾轧致齐某当场死亡。经尸体检验，齐某系胸腹联合伤，重度开放性颅脑损伤而死亡。道路交通事故认定书认定，高某与王某二人共同承担此起道路交通事故的全部责任，齐某无责任。

案发后，被告人高某于2023年10月13日主动到公安机关投案。

【案件焦点】

1. 如何认定两个被告人与被害人死亡之间的因果关系；2. 如何判断二被告人对自己发生交通肇事后主观明知，认定二被告人是否适用“肇事后逃逸”；3. 认定被告人高某适用“肇事后逃逸”而非“因逃逸致人死亡”的法定刑升格。

【法院裁判要旨】

吉林省榆树市人民法院经审理认为：被告人高某、王某驾驶机动车辆在道路上行驶，违反交通运输管理法规，发生交通事故，致一人死亡，二人共同负事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪，对公诉机关的指控予以支持。被告人高某自动投案，如实供述，系自首；被告人王某到案后如实供述，系坦白；二被告人均认罪认罚，依法可减轻从轻处罚；案发后，二被告人赔偿被害人家属的损失，获得被害人家属的谅解，酌情可从轻处罚。经社区调查评估，对高某、王某可适用缓刑。

吉林省榆树市人民法院判决如下：

一、被告人高某犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；

二、被告人王某犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

交通肇事连环碾轧案，二名被告人的肇事行为致被害人死亡的损害结果具有一定的复杂性，厘清案件法律关系，界定被告人责任，从案情出发，依据法律规定，探索符合司法实践需求的裁判规则。本案从被害人死亡与二被告人交通肇事行为的因果关系、先行行为与介入被害人死亡结果的客观归责原理以及被告人交通肇事后主观是否明知、对交通肇事罪的法定刑升格的认定进行分析和论证。

1. 如何认定两个被告人与被害人死亡之间的因果关系。本案交通事故责任认定，被告人高某、王某共同承担事故全部责任。但行政法认定的责任不能等同刑法意义上的刑事责任。被告人应否承担刑事责任，主要是看被告人的危害行为与被害人的死亡之间是否存在因果关系。被告人高某的第一次碾轧行为是先行行为，使被害人生命安全面临紧迫的危险，其间介入了王某的第二次碾轧行为，我们称之为介入因素。介入因素是指在先行行为引发危害结果的过程中，介入第三人行为、被害人行为、行为人的第二次行为或者自然事件，从而引起因果关系可能发生异常变化的情况。介入因素能否阻断先行行为的因果关系，主要从以下几个方面考虑：(1)介入因素的出现是否异常。如果介入因素的出现不异常，表明先前行为与介入因素具有引发关系。因此先前行为应对介入因素的出现负责。(2)先前行为与介入因素对结果的发生所起的作用大小。二者作用都大，属于二因一果。也即先行行为与介入因素与损害后果之间存在因果关系。本案中，王某第二次碾轧横卧马路的被害人的行为并不异常，是第一次碾轧行为引发和其过失行为共同所致，没有阻断第一次碾轧行为给被害人造成的危险，二次碾轧共同造成了被害人的死亡结果，属于二因一果，被告人高某和王某的行为与被害人齐某的死亡都具有刑法意义上的因果关系，二人均构成交通肇事罪。

2. 如何判断二被告人对自己发生交通肇事后主观明知，认定二被告人是否适用“肇事后逃逸”。“肇事后逃逸”是指行为人为逃避法律追究而逃跑的行为。被告人主观必须明知其已发生交通事故，否则不构成“肇事后逃逸”。主

观明知属于意识范畴，判定被告人的主观意识，除被告人供述外，还需结合案发时间、地点、路况、天气情况、事故现场的勘验情况及被告人的事后行为综合判断。本案中，二被告人均提出对发生交通事故主观不明知的辩解，根据二被告人的认知能力和既往经历，运用逻辑和经验法则，法院认定被告人的主观明知，从而对二被告人适用“肇事后逃逸”的法定升格刑。

3. 如何认定被告人高某适用“肇事后逃逸”而非“因逃逸致人死亡”的法定刑升格。本案中，被告人高某在发生第一次碾压后立即返回，并在现场挥手阻止王某的再次碾压，王某后续的碾压行为不是高某逃离现场没有及时阻止所致，而是在高某与樊某、李某共同阻止下依然发生的，说明被害人不是因为高某的逃逸行为导致没有得到及时救助死亡，而是高某和王某的共同肇事行为所致。对高某在发生交通事故后立即返回现场的行为不能评价为“逃逸行为”。

因逃逸致人死亡是指行为人在交通肇事后为逃避法律追究而逃跑，致使被害人因得不到救助而死亡的情形。首先，刑法考量“因逃逸致人死亡”是“被害人因行为人的逃逸得不到救助而死亡”。王某发生第二次碾压行为后，樊某行车记录仪显示，仅1分钟后，民警到达案发现场，此时被害人已死亡，高某是否采取救助措施均无法避免结果的发生，救助行为已不具有与被害人死亡的必然因果关系。高某未向警察如实供述犯罪事实，而隐匿身份逃离现场，其主观是为了逃避法律追究而逃跑，可以评价为“逃逸行为”。其次，能认定“因逃逸致人死亡”应限于行为人逃逸前的交通肇事行为已构成交通肇事罪的情形，被害人的死亡结果已为交通肇事罪的一般情形所考量，再认定高某“因逃逸致人死亡”，存在重复评价。故，本案应当认定高某、王某系交通肇事后逃逸，但高某不构成因逃逸致人死亡更加符合社会的认知，也罪责刑相适应原则的体现。

尽管交通肇事类犯罪属于过失犯罪，但其犯罪结果给被害人及其亲属带来的身心痛苦难以用金钱赔偿和对被告人的刑罚抚平。在审理中，既要在案件事实、证据认定和法律适用准确把握，又要平衡罪刑法定原则与个人情感的接受

度，维护司法裁判的合法性及正当性。所以，当事人肇事后情节的准确认定对被告人刑罚的评价具有重大影响，既不能遗漏评价、也不能重复评价，做到罪责刑相适应。

编写人：吉林省榆树市人民法院 刘晓红

12

二次碾轧介入因素存在的情况下 如何认定交通肇事逃逸致人死亡

—— 张某某交通肇事案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省泰州市中级人民法院(2023)苏12刑终158号刑事裁定书

2. 案由：交通肇事罪

【基本案情】

2022年6月17日22时11分许，被告人张某某驾驶电动自行车沿某线路由南向北行驶至17公里750米处，与前方同向步行的王某发生交通事故，致王某倒地，被告人张某某驾车逃逸。22时20分左右，黄某(另案处理)驾驶四轮电动车沿该线路由南向北行驶至上述地点，与倒地的王某再次发生交通事故，致王某死亡。

经鉴定，被害人王某符合交通事故撞击、抛跌所致颅脑损伤后机动车碾轧所致胸腹部损伤致其创伤性、失血性休克死亡。其直接死因为机动车碾轧所致。公安局交通警察大队于2022年9月19日作出道路交通事故认定书，认定：张某某、黄某的违法行为及过错是导致事故发生的直接原因，张某某、黄某共同

负事故的全部责任，王某无责任。

归案后，被告人张某某如实供述了上述犯罪事实。被告人张某某与被害人近亲属已经达成协议，张某某赔偿被害人家属人民币22万元（已支付16万元），被害人近亲属对于被告人张某某的行为表示谅解。

【案件焦点】

存在二次碾轧介入因素时如何把握和认定张某某的前在行为与被害人死亡间是否存在因果关系，是否属于交通肇事逃逸致人死亡及量刑的把握认定。

【法院裁判要旨】

江苏省泰兴市人民法院经审理认为：被告人张某某在发生重大交通事故后逃逸致被害人死亡，其行为已构成交通肇事罪。被告人张某某归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人张某某具有劣迹，酌定从重处罚。被告人张某某部分赔偿并取得被害人近亲属的谅解，酌定从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，认定被告人张某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑七年。

一审宣判后，被告人张某某提出上诉。上诉人张某某认为不应认定其交通肇事逃逸致人死亡且原判量刑过重。

江苏省泰州市中级人民法院经审理认为：上诉人张某某在公共交通道路上驾驶机动车，违反交通运输管理法规，发生交通事故后逃逸并致他人死亡，且负事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪。上诉人张某某归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。上诉人张某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。上诉人张某某具有劣迹，酌定从重处罚。上诉人张某某部分赔偿并取得被害人近亲属的谅解，酌定从轻处罚。上诉人张某某的肇事逃逸行为将被害人王某置于高度危险的环境下，随后王某被后续车辆碾轧，王某的死亡结果在其所处情境下是高概率事件，

张某某的先行行为创设了危险；张某某明知发生交通事故，为逃避抢救义务及法律追究而驾车逃逸，被害人王某得不到救助、被后续车辆碾压致死，其肇事逃逸行为与死亡结果具有刑法上的因果关系，构成交通肇事罪，且符合因逃逸致人死亡的情形，并无减轻处罚情节，依法应判处七年以上有期徒刑，故原判对其量刑适当。上诉人及辩护人提出的上诉理由及辩护意见，均不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法，量刑适当，依法应予维持。因此，江苏省泰州市中级人民法院依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点是存在二次碾压介入因素时如何把握和认定张某某的前在行为是否与被害人死亡存在因果关系，是否属于交通肇事逃逸致人死亡及量刑的把握认定。

一、黄某的过失二次碾压并未切断张某某的前在行为与被害人死亡的因果关系

结合被告人归案后的供述和辩解、证人证言及在卷司法鉴定意见书、道路交通事故认定书、现场监控录像等证据，能够证实被告人张某某驾驶电动自行车与被害人王某发生交通事故，致王某倒地，其为逃避法律追究并未施救即驾车逃逸，其前在行为创设了法律所禁止的风险，将王某置于危险状态，张某的死亡直接原因虽系黄某的二次碾压导致，但是该介入行为并未断裂张某某的前在行为与张某死亡结果间的因果关系，虽然在黄某碾压之前有数辆机动车经过王某倒地处绕行，但未予救助并不能苛责他人亦不能归责于被害人本身。

事发路段车流量大，且案发时间为夜间，视线不佳，被害人王某被张某某撞倒后，前在行为导致其意识障碍、活动受限，无法展开自救或转移至安全区域，该危险境地发生二次碾压系高概率事件，属于非异常介入因素，并不能中断张某某逃逸行为与被害人张某死亡之间的因果关系，张某某对被害人死亡结果应当承担刑事责任。

二、本案所具有的特殊性并不能转移或减免张某某的刑事责任，对其量刑仍应当适用交通肇事后逃逸致人死亡的规定，在有期徒刑七年以上量刑

应当注意到本案特殊性之一在于二次碾轧作为直接致死王某的原因，黄某同样在事后逃逸，未予施救，在交通事故认定书中认定黄某为共同全部责任，交警部门评定该事故责任依据应为黄某逃逸，但该事故责任确认并非介入因素造成因果关系中断的刑事责任承担的依据，黄某过失二次碾轧行为及逃逸行为亦非现实危险的创设者，不应将张某某应当承担的刑事责任向其发生转移或减免。

本案的特殊性之二在于鉴定意见能够明确查清王某的死亡原因，张某某的前在实行行为在没有二次碾轧介入因素时，并不足以导致王某的死亡，而张某某辩称并不能预见其行为会造成被害人死亡的结果，量刑过重。根据交通法规和日常生活经验，其造成被害人被撞击倒地应当停车并救助，而其为逃避抢救义务及法律追究未予停车观察迅速逃离现场，对于被害人倒地后意识障碍活动受阻的物理性危险状态的造成，应当属于其能够预见的范围；其对介入因素同样具有预见可能性，被害人死亡的危险首先来自张某某的实行行为，导致了被害人意识昏迷倒在车来车往的夜间路段，无任何自主表达与活动能力，且不易被路过的人发觉，二次碾轧死亡结果的发生具有极高概率。若以其辩解不具有预见可能性直接否定其对导致结果发生的整体因果流程所具有的支配性，既不符合日常经验认知，也不利于实现充分法益保障。

综上，本案中被告人张某某在逃逸前具有肇事行为，该肇事行为虽未直接造成被害人死亡，但其为逃避法律追究而逃跑，被害人因其逃逸得不到救助而被二次碾轧死亡，张某某的行为符合“因逃逸致人死亡”的构成要件，应当在七年以上有期徒刑的法定刑范围内量刑。

编写人：江苏省泰州市中级人民法院 蔡萍

江苏省泰兴市人民法院 许婷

“指使”型交通肇事罪的认定

——苏某某交通肇事案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市第三中级人民法院(2022)京03刑终312号刑事裁定书

2. 案由：交通肇事罪

【基本案情】

2020年5月14日晚，被告人苏某某与同事李某(已判决)等人一起在某烧烤店就餐，苏某某、李某均饮酒。当日23时许，苏某某酒后驾车载李某至某村东侧的面馆继续吃饭、饮酒。次日1时许，被告人苏某某指使李某酒后驾车，李某酒后无证驾驶小型汽车载苏某某由北向南行驶至某劳务公司门前路段，适有被害人廉某、谢某由北向南行走，小轿车右前部与廉某、谢某身体相撞，造成二人受伤。事故发生后李某以查看事故现场为由下车，苏某某明知发生交通事故仍驾驶肇事车辆逃离事故现场，李某亦逃离事故现场。后廉某、谢某经抢救无效死亡。经认定，李某负事故全部责任。

【案件焦点】

苏某某是否构成《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第七条①中规定的“指使”型交通肇事罪。

①《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条规定，单位主管人员、机动车辆所有人或者机动车辆承包人指使、强令他人违章驾驶造成重大交通事故，具有本解释第二条规定情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚。

【法院裁判要旨】

北京市顺义区人民法院经审理认为：（1）苏某某构成交通肇事罪。现有证据能够认定苏某某指使李某酒后驾车；苏某某指使李某开车的行为与事故后果具有因果关系，且存在过失；事故造成二人死亡，苏某某与李某应共同承担事故责任。（2）苏某某系肇事后逃逸。（3）苏某某不构成自首。综上，判决如下：

苏某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年。

一审判决后，被告人苏某某提出上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：第一，在案证据能够证实苏某某将车辆钥匙交予李某。第二，苏某某是机动车所有人，对车辆使用有决定权，具有防止他人违规驾驶的注意义务。第三，第二次饮酒后苏某某虽属于醉酒状态但仍具有一定的认知和行动能力，其坚持回家并将车钥匙交给李某、认可由李某违章驾驶其机动车的行为已构成指使。第四，苏某某作为车主及同乘人员未尽法律法规要求的监督管理和注意义务，其主观上的过失和客观上的指使行为与事故发生具有刑法上的因果关系。综上，一审法院根据苏某某犯罪的事实，犯罪的性质及对于社会的危害程度所作出的判决，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案系机动车辆所有人指使他人违章驾驶造成交通事故构成交通肇事罪，实践中一直存在朋友关系之间能否认定，如何认定“指使”型交通肇事罪的问题。笔者认为，认定“指使”型交通肇事罪的核心在于“指使”行为的界定，对此需要注意以下三个方面的问题。

一、“指使”不需要具有与“强令”同等程度的强制力

从体系解释角度来看，相关法律规定中“指使”与其他强制类词语存在区分。除《解释》外，《中华人民共和国道路交通安全法》（以下简称《道路交

通安全法》)第二十二條第三款規定,任何人不得強迫、指使、縱容駕駛人駕駛違反道路交通安全法律、法規和機動車安全駕駛要求駕駛機動車。在《道路交通安全法》語境中,“強迫”“指使”“縱容”三詞代表行為人與駕駛人之間三種不同強制程度的交互行為,在程度上由重至輕遞減,且“指使”不具備“強迫”違背他人意願這一要求。交通肇事罪作為行政犯,應保證相應法律之間解釋的統一,故對《解釋》中“強令”“指使”的理解應當結合《道路交通安全法》對“強迫”“指使”的含義進行理解,不應將二詞作同類解釋,二詞具有不同的強制力程度。此外,“指使”在主觀心態和行為模式上也與“縱容”有截然不同的特點。本案中,蘇某某明知李某酒後卻依然將鑰匙交給李某並于車輛副駕駛就坐,李某持鑰匙自主駕駛,難以認定蘇某某具有強制行為,同樣也不屬於不聞不問消極放任李某酒後駕駛。

二、“指使”不以行為人之間具備特定關係為必要條件

在認定“指使”時,除依靠行為當场的語言內容及外在行為模式判斷外,身份關係往往是判斷二人間交互行為性質的重要參考。《解釋》第七條出台的目的在于懲戒單位主管人員、機動車輛所有人、機動車輛承包人指使或者強令屬下、雇工疲勞駕駛、嚴重超載等進而引發重大惡性交通事故的行為。但這並不意味著認定“指使”“強令”以行為人之間具有僱傭、上下級等身份關係為必要條件。《解釋》雖明确了部分指使者、強令者的身份資格要求如單位主管人員、機動車輛承包人,但未對機動車輛所有人与被指使人、被強令人之間身份關係作出限制規定,行為人之間的關係只是認定行為是否構成“指使”“強令”的重要因素。從保證法律適用性的角度,將機動車輛所有人与被指使人、被強令人之間可以存在多樣身份關係納入本條解釋範圍內,可更好應對當今社會中多發的機動車輛所有人指使、強令朋友、親屬違章駕駛的刑事責任認定問題。結合“指使”本身的含義,《解釋》立法時所考慮的特定身份關係更多體現在“強令”的判斷上,而非要求“指使”也必須具備同樣條件。具體到本案中,被告人蘇某某系機動車輛所有人,其与被指使人李某虽為朋友關係,但并未超出《解釋》第七條規定內容範疇,存在認定“指使”的空間。

三、朋友关系间“指使”应重点判断指使人是否处于主导或优势地位

对于朋友关系之间“指使”的具体认定，应当重点判断指使者在被指使者违章驾驶行为中是否处于主导或优势地位。不同于被强令时受强制被迫实施违规驾驶行为，在朋友关系中，被指使人客观上在是否按照指使人所说内容行事上具有自我选择的余地，只有指使人在被指使人违章驾驶整体行为过程中处于主导或者优势地位，才可进一步排除不是“纵容”或单方面的提议。而判断是否处于主导或优势地位，可重点从违章驾驶行为意图的引起、行为具体过程上考虑。

具体到本案，在违章驾驶意图的产生上，苏某某处于主导地位。李某酒后多次劝阻苏某某就近住宿，对自己和苏某某酒后不适合驾车有清醒认识，苏某某却在当晚已经酒驾过一次的情况下，坚持要回家并拒绝就近住宿。苏某某当时虽已大量饮酒，但从其事故后驾车逃逸、可准确说出事故地点并联系他人来接的行为可以看出，其没有失去行为能力及判断能力，苏某某将其掌握的车钥匙交付给李某并于副驾驶就坐，客观上主动推动了李某后续开车违规驾驶，而其法律意识淡薄，对酒驾毫无顾忌地主动追求更是后续李某产生违规驾驶意图的主要诱因。此外，作为机动车所有人，苏某某在车辆使用上处于优势地位，对是否开车、谁来开车、开车到目的地等决断相较李某更具有话语权，该情况也客观上为苏某某创造了指使李某的能力与条件。综上，苏某某构成“指使”型交通肇事罪。

编写人：北京市顺义区人民法院 朱郡臣 李贞

酒后驾驶超标电动自行车的，不构成危险驾驶罪

—— 陈某危险驾驶、放火案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市集美区人民法院(2022)闽0211刑初178号刑事判决书

2. 案由：危险驾驶罪、放火罪

【基本案情】

2021年9月11日7时许，被告人陈某饮酒后无驾驶资格驾驶曹某(另案处理)的无号牌电动三轮车，搭载曹某，行驶至某路××号楼下院内，碰撞到魏某停放在该处的二轮摩托车，导致二轮摩托车部分汽油泄漏在水泥地上。被告人陈某将二轮摩托车扶起并移至附近停靠后，为隐瞒事故和清理油渍，萌生用火将水泥地上的汽油烧掉的念头后，随即将点燃的纸巾扔在地上的汽油，起火后引燃移开的二轮摩托车。被告人陈某见状，立即和其他人联手将火扑灭。火势导致魏某的二轮摩托车及被告人陈某的烧烤车部分烧损。

经司法鉴定，案发时被告人陈某血液中酒精含量为160.62毫克/100毫升。经公安交警部门认定，被告人陈某无证、醉酒驾驶机动车且所驾驶的车辆安全设施不全，致车辆发生侧翻碰撞，应负事故全部责任。

2021年2月16日，被告人陈某主动到公安机关接受调查。归案后，被告人陈某在侦查阶段即如实供述了上述犯罪事实。

另查明，事故发生后，被告人陈某赔偿被害人魏某的全部经济损失，被害

人魏某出具谅解书，对被告人陈某的行为表示谅解，请求对其从轻处罚，免于追究刑事责任。

【案件焦点】

酒后驾驶超标电动自行车是否构成危险驾驶罪。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市集美区人民法院经审理认为：第一，购买该电动三轮车的增值税普通发票上明确标明“交通运输设备*电动自行车”，能够证明至少在购买时卖家和买家对该车辆的认知能够统一于电动自行车，特别是熟悉车辆各种参数的卖家，同样是将该车定位于电动自行车。第二，该电动自行车既无纳入道路机动车辆生产企业及产品公告名册，亦无依法取得公安机关交通管理部门发放的机动车牌号码，故并无纳入公安机关交通管理部门对机动车的管理范围当中。第三，经鉴定，该无号牌三轮车车身虽未安装脚踏及链条装置，但最大车速仅为30千米/小时，案发时的车速为21.9千米/小时，蓄电池标称电压为60伏，超出了电动自行车的基本参数指标（最高车速不超过25千米/小时，蓄电池标称电压小于或者等于48伏），应认定为社会上俗称的“超标电动车”。相关行政法规没有明文规定超标电动车是否属于机动车，司法实践中不应随意扩大解释，地方交通管理部门或者鉴定机构认定该两轮车属于机动车，超出了其权限范围。故，鉴定公司出具的结论为该无号牌三轮车属于电动三轮轻便摩托车类的鉴定意见系超出其权限范围，该鉴定意见不予采纳。综上，本案中无充分证据能够证明涉案电动三轮车属于机动车，故，被告人陈某酒后驾驶该电动三轮车的行为不宜认定为危险驾驶罪。

另外，现场监控截图显示，漏油车辆靠近墙体，且旁边尚有包含煤气罐、烧烤车等其他物品，存在点火后无法控制火势，造成危害公共安全的可能性。虽然被告人陈某点火的主观目的是燃尽汽油，以免被人发现摩托车曾被推倒过，同时认为汽油味道难闻，想要燃尽油渍，但被告人陈某亦明确表示其若在平常清醒时，在相同情况下，不会实施点火行为，仅因案发时其处于醉酒状态，有

点意识不够清醒。法院认为，醉酒状态不是不构成刑事犯罪的理由，被告人陈某在能够预见到危害结果可能性的情况下，仍然放任自己实施了放火行为，并实质性地造成了损害后果。故被告人陈某的放火行为符合放火罪的构成要件，该辩护意见理由不充分，不予采纳，但被告人陈某放火的直接目的和事后的救火行为可以作为量刑从轻的考虑因素。

法院认为，被告人陈某故意实施放火行为，危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为已经构成了放火罪。被告人陈某案发后留在现场等候民警处理，归案后如实供述罪行，系自首。同时综合考虑被告人陈某放火地点为房屋楼下的空场地，其点火的直接目的仅是消除地面油渍，并在起火后第一时间予以灭火，并无放任火势蔓延，同时积极赔偿其造成的财产损失，取得被害人谅解等因素，被告人陈某的放火行为情节轻微，可免于刑事处罚。据此，经法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第三十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下：

被告人陈某犯放火罪，免于刑事处罚。

【法官后语】

本案的争议焦点之一是涉案超标电动自行车是否属于机动车。

根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》的规定，危险驾驶罪中的“道路”“机动车”，适用《中华人民共和国道路交通安全法》的规定。而依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十九条之规定，非机动车是指以人力或者畜力驱动，上道路行驶的交通工具，以及虽有动力装置驱动但设计最高时速、空车质量、外形尺寸符合有关国家标准的残疾人机动轮椅车、电动自行车等交通工具。关于电动自行车的国家标准，相关部门曾先后出台多个文件。《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018)，规定电动自行车须具有脚踏骑行能力、最高设计车速不超过25千米/小时、整车质量(含电池)不超过55千克、电机功率不超过400瓦、蓄电池标称电压不超过48伏。

实践中，对于有动力驱动装置且设计的最高时速、空车质量、外形尺寸接

近或等同于机动车的电动自行车等交通工具可否认定为机动车,存在争议。有观点认为,危险驾驶罪属于行政犯,如果没有特别需要扩张解释或者限制解释的理由,对概念性法律术语的规定应与其依附的行政法规保持一致。当前不具备将超标电动车认定为机动车的现实条件,公众也普遍认为超标电动车不属于机动车,将醉酒驾驶超标电动车等行为以危险驾驶罪定罪处罚,打击面过大,社会效果也不好。也有观点认为,超标电动车符合机动车类别中摩托车的技术条件,实践中大部分电动自行车最高车速大于20千米/小时,整车质量也超过40千克,为保障道路交通安全和人民群众生命财产安全,对醉酒驾驶超标电动车的行为应作犯罪处理。引起上述争议的主要原因是行政管理规章制度暂时滞后于现实生活,导致超标电动车尚无明确的对应产品标准,不能将其准确地划入机动车或非机动车范围。尽管上述国家标准明确了电动自行车在设计最高时速、空车质量、外形尺寸等方面应具备的基本条件,但由于《中华人民共和国道路交通安全法》对于超过有关国家标准的残疾人机动轮椅车、电动自行车等交通工具是否属于非机动车,并未作出明确规定,因而并不能直接推断出超标电动自行车属于机动车的结论。

一、本案中被告人不具有危险驾驶罪的违法性认识

要成立危险驾驶罪的犯罪故意,要求被告入至少对涉案电动自行车属于机动车范畴的事实具有明确认知。而判断行为人是否认识到其驾驶的 vehicle 属于刑法意义上的机动车,则需要根据一般人的生活经验、认识水平和理解能力进行综合评价。本案中,购买该电动三轮车的厦门增值税普通发票上明确标明“交通运输设备*电动自行车”,能够证明至少购买时卖家和买家对该车辆的认识能够统一于电动自行车,特别是熟悉车辆各种参数的卖家,同样是将该车定位于电动自行车。鉴于我国对电动自行车生产标准的规定相对复杂,客观上被告人既缺乏了解有关电动自行车国家标准相关规定的机会与可能性,也很难对其所购买的电动自行车进行专业鉴定。在司法实践中,被告人对法律因素的错误认识,将直接影响其对自身行为的社会意义及法益侵害性的评价,即由于将超标电动车认定为机动车超出了普通公众的认知范畴,因而行为人难以认识到自

身行为具有违法性，其行为也就相应地不具有刑法意义上的可谴责性。

二、对于醉驾超标电动自行车是否入刑应进行刑法意义上的独立判断

刑法的独立性决定了刑法自身的目的才是对犯罪行为评价的基本出发点，这就要求刑事违法的判断必须以刑法自身为核心，相对地独立于其他部门法的违法判断。特别是对于犯罪的构成要件要素，必须根据刑法的特有目的进行解释与判断，而不能直接援用行政机关的解释与判断。即使在刑法条文明示或者暗示某种犯罪的成立以违反行政法规为前提时，对于相关构成要件要素的判断，也需要在行政法规的基础上按照刑法条文的目的作出进一步的实质判断。本案中，虽然涉案电动车经鉴定不符合国家标准，国家标准在制定程序、编排体例、内容效力等方面区别于部门规章，只能视为行政规范性文件，作为对电动自行车生产、销售进行管理的依据，但对于人民法院审理刑事案件仅具有参考价值，不能独立作为是否属于刑法意义上的机动车的判断准则。本案中，案涉电动自行车既无纳入道路机动车辆生产企业及产品公告名册，亦无依法取得公安机关交通管理部门发放的机动车牌号码，故并无纳入公安机关交通管理部门对机动车的管理范围当中。经鉴定，该无号牌三轮车车身虽未安装脚踏及链条装置，但最大车速仅为30千米/小时，案发时的车速为21.9千米/小时，蓄电池标称电压为60伏，超出了电动自行车的基本参数指标（最高车速不超过25千米/小时，蓄电池标称电压小于或者等于48伏），应认定为社会上俗称的“超标电动车”。相关行政法规没有明文规定超标电动车是否属于机动车，司法实践中不能随意扩大解释，地方交通管理部门或者鉴定机构认定该两轮车属于机动车，超出了其权限范围。故，鉴定公司出具的结论为该无号牌三轮车属于电动正三轮轻便摩托车类的鉴定意见系超出其权限范围，故该鉴定意见不予采纳。因此，只有当行政法规或者部门规章明确规定超标电动自行车属于机动车，法院才能据此认定超标电动自行车属于机动车范畴。

编写人：福建省厦门市集美区人民法院 张亚芬

“隔夜”醉酒驾驶载客营运机动车应如何量刑

——孙某某危险驾驶案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市东城区人民法院(2023)京0101刑初709号刑事判决书

2. 案由：危险驾驶罪

【基本案情】

2023年11月21日23时许，被告人孙某某于家中饮酒。次日睡醒后出门接单。8时许，被告人孙某某酒后驾驶载有乘客的小型普通客车，行驶至某大路口处，被民警查获。经抽血检验，孙某某血液酒精含量为193.9毫克/100毫升。

【案件焦点】

“隔夜”醉酒驾驶运营机动车，量刑时如何裁量。

【法院裁判要旨】

北京市东城区人民法院经审理认为：被告人孙某某作为网约车司机，对其醉酒后驾驶机动车的危害性心知肚明，在其先行行为的驱使下，从事客运活动且搭载一名乘客，被查获时其已经在网约车平台完成两个订单，另其血液中酒精含量为193.9毫克/100毫升，已远超入罪标准，并满足《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》规定的从重处罚情节，同时考虑到被告人孙某某归案后如实供述犯罪事实，认罪认

罚,根据本案犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度,对被告人孙某某依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条,判决如下:

被告人孙某某犯危险驾驶罪,判处拘役一个月零十五天,并处罚金人民币5000元。

案件宣判后,判决已生效。

【法官后语】

危险驾驶罪的设立有效弥补了我国刑事立法之前规定的以危险方法危害公共安全罪及交通肇事罪之间缺乏衔接和缓冲的弊端,保证了刑法对交通事故处罚的严密性和衔接性。但近年来,危险驾驶罪不仅案件数量剧增,而且在刑罚适用过程中存在醉驾一律入刑、缺乏出罪空间,刑罚附随后果偏重等问题。伴随着我国司法理念向轻刑化趋势的逐步转变,醉驾入刑应更为慎重,如何对符合危险驾驶罪形式构成要件的行为进行甄别,进而分离出微罪不予刑罚处罚是当前亟须解决的难题。2023年12月18日,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》,为进一步统一执法司法标准,严格规范、依法办理醉驾案件,提供了有效的法律依据。但实践中对隔夜醉驾等行为的认定仍存在一定争议。

笔者认为,隔夜醉驾的主观状态是间接故意。虽然饮酒人已经休息一夜,但是大量饮酒会导致长时间处于醉酒状态是生活常识,饮酒人虽然对具体血液酒精含量并不知情,但是对自己可能具备的醉酒状态明知的,却放任危害后果的发生、执意实施驾驶行为。实践中,能否将“隔夜醉驾”作为法定不起诉或者判决无罪的情形,不仅涉及酒精对人体的影响时长及效果的科学性认定问题(包括白天和夜晚对身体作用不同),还直接涉及侦查取证力度及最终认定问题,如喝酒完毕时间点的确定、酒精含量检测时间点的实际确定等,极易引起争议。故,对“隔夜醉驾”的具体认定,笔者认为应采取“定性”+“定量”的模式确定适用门槛,准确把握“情节轻微”“不需要判处刑罚”的实质要素,并从形式上统一设置酒精含量幅度,规范起诉裁量权,有效发挥“但书”出罪

功能，坚持“醉驾不必一律入刑”的立场，依照“但书”条款对醉驾行为的危害程度进行判断，对情节显著轻微、危害不大的微罪行为不作为犯罪处理。

根据我国驾驶人员生理特点、驾驶能力受酒精影响程度，作为我国强制标准的《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》（GB 19522-2024）将80毫克/100毫升作为醉酒标准。每个驾驶人员因体质差异、酒精代谢能力不同，隔夜后体内血液酒精含量相差迥异，驾驶机动车能力亦显受影响，故对行为人隔夜、隔时醉驾，且达到醉驾入罪标准的，也应依法处理。考虑到行为人饮酒后毕竟休息了数小时才驾驶机动车，与饮酒后不久即驾驶机动车的行为人主观恶性上有所区别，原则上应体现从宽处理。但对具有《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》第十条规定的从重处理情形的，不能因为是隔夜、隔时醉驾，就不从重处理，应当结合具体案情，确定宽严尺度。

本案中，被告人孙某某作为网约车司机，对其醉酒后驾驶机动车的危害性心知肚明，在其先行行为的驱使下，从事客运活动且搭载乘客，行驶路段在市区，人流众多，具有危害公众生命财产安全的危险性。另其血液中酒精含量为193.9毫克/100毫升，远超入罪标准，并满足《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》规定的从重处罚情节，故应判处实刑。

编写人：北京市东城区人民法院 石魏 黄冰

北京市高级人民法院 李超

生产经营活动中具有决定性、关键性职责的
管理人，故意或过失违反安全管理规定，造成
重大安全事故构成犯罪的，其行为对结果发生的
原因力相对较大，应负事故主要责任

—— 刘某甲等重大责任事故案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市永川区人民法院(2021)渝0118刑初457号刑事判决书

2. 案由：重大责任事故罪

【基本案情】

2020年10月20日，煤业公司全面停工停产，并申请关闭煤矿。同年11月，三名股东即被告人刘某甲、赵某某、刘某乙决定将煤矿设备以回撤外包的方式整体出售，并与不具备任何安全生产资质和条件的资源回收公司达成收购协议，双方约定井下设备由资源回收公司自行拆除，煤业公司安排管理人员即被告人雷某某、蒋某某、黄某某等带班下井监督、配合。之后，煤业公司在未经行政主管部门批准的情况下，即要求资源回收公司方的被告人陈某、邓某某、唐某某安排人员下井回撤设备，煤业公司未组织人员对煤矿井下进行全面安全检查，未落实入井检身等安全管理制度，且雷某某等管理人员在向陈某索要5万元“好处费”后，对资源回收公司方井下违规动火作业等违反安全管理制度的行为不予制止。2020年12月4日16时许，资源回收公司安排的回撤作业人

员在水泵硐室内违规使用氧气/液化石油气切割水泵吸水管时，掉落的高温熔渣引燃了水仓吸水井内沉积的油垢，油垢和岩层渗出油燃烧产生大量有毒有害气体，在火风压作用下蔓延至进风巷，造成人员伤亡。事故造成23人死亡、1人重伤，直接经济损失2632万元。

【案件焦点】

各被告人的刑事责任认定问题。

【法院裁判要旨】

重庆市永川区人民法院经审理认为：首先，本次事故发生在煤矿已经停止采煤，准备关闭前的阶段，因回撤期间涉及对作为外来人员的被告人陈某等人员的监管问题，对这些不具备安全作业资质的外来人员的监管，三名股东被告人刘某甲、赵某某、刘某乙作为回撤工作的发包方，应当尽到更大的审慎监管义务，特别是在行政主管部门提出了新的监管要求的情况下，更应当尽责履职、落实整改。但刘某甲、赵某某、刘某乙在回撤开始前，就将回撤工作发包给不具备井下安全作业资质的某回收公司，其审查失职；且在明知回撤工作“不准外包、不准动火”之后，故意向行政主管部门隐瞒回撤工作已外包的事实，并且未按照行政主管部门的要求组织整改落实；在明知井下长期出油的情况下，未组织人员排除该安全隐患；未安排检身员等，为事故埋下安全隐患；故刘某甲、赵某某、刘某乙均应承担主要责任，其中，刘某甲作为安全管理首要责任人，应对设备回撤期间安全作业管理混乱承担首要责任。其次，被告人陈某、邓某某长期从事收购关闭煤矿井下设备的生意，应有一定井下安全作业经验和意识，并知晓井下作业有较为严格的程序和条件，但其作为回撤作业的承包人、现场管理人，在其自己及某回收公司无任何井下作业资质和条件的情况下，既未建立相关的安全作业机制，又将回撤作业转包给毫无井下作业资质和条件的施工队，并且疏于对回撤工人作业的监管，直接造成了事故发生，应承担主要责任。最后，矿级领导被告人雷某某、黄某某、蒋某某、刘某丙作为既有安全生产职责，又有安全生产经验的直接管理人，失职渎职，并收受陈某的现金，

应当承担主要责任。

被告人唐某某作为回撤承包方合伙人，在组织、管理某煤矿井下设备回撤作业过程中，本人不具备井下安全作业资质，且明知某回收公司不具备安全生产条件，仍同陈某一起与某煤矿股东商定承包回撤井下设备；其在与陈某合伙经营收购煤矿井下设备生意过程中，了解井下回撤工作在安全管理方面要求严格，限制较多，其知道陈某将井下回撤作业又发包给不具备安全生产条件的吕某某施工队而未制止；其作为回撤方合伙人未履行安全管理责任；其不作为行为与事故发生具有刑法上的因果关系，构成重大责任事故罪，应承担刑事责任。但唐某某的责任与未被安排下井参与监督工作的袁某某责任相对较小，应负事故次要责任。

因此，各被告人的行为均已构成重大责任事故罪，均应负刑事责任。被告人赵某某、黄某某、蒋某某、刘某丙负事故主要责任，属于“情节特别恶劣”的情形。

重庆市永川区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款，第六十七条第一款、第三款，第三十七条之一，第四十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第七条、第十三条、第十六条之规定，作出如下判决：

- 一、被告人刘某甲犯重大责任事故罪，判处有期徒刑六年六个月；
- 二、被告人赵某某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑六年；
- 三、被告人陈某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑六年；
- 四、被告人刘某乙犯重大责任事故罪，判处有期徒刑五年六个月；
- 五、被告人雷某某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑五年；
- 六、被告人蒋某某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑四年六个月；
- 七、被告人刘某丙犯重大责任事故罪，判处有期徒刑四年六个月；
- 八、被告人黄某某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑四年六个月；
- 九、被告人邓某某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑四年；

十、被告人袁某某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑二年六个月；

十一、被告人唐某某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑一年六个月；

十二、禁止各被告人自刑罚执行完毕或假释之日起三年内从事与安全生产相关的职业。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

在多个原因行为造成生产安全事故时，判断行为人是否应承担刑事责任，要坚持主客观统一原则，主体须为具有安全生产职责且从事生产经营活动的人员，行为必须违反相关安全管理法规，主观罪过系过失，才符合该罪的构成要件。在罪责划分中，尤其是管理人的罪责划分，也应当坚持主客观相一致原则，要以行为人职责为基础，通过其主观罪过程度，综合判断其行为在引发事故的过程中所起的原因力大小，从而准确划分主次责任。

一、多个原因行为造成生产安全事故时，刑事责任的界定问题

1. 主体构成的“二要素”。在多个原因行为造成生产安全事故时，要首先明确哪些人符合该罪的主体要件，是确定刑事责任的前提。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称司法解释）明确了重大责任事故罪的主体包括对生产、作业负有组织、指挥或者管理职责的负责人、管理人员、实际控制人、投资人等人员，以及直接从事生产、作业的人员。对于主体的判断，需要具备以下两个要素：第一个要素是行为人是否属于《中华人民共和国安全生产法》所规定的“从事生产经营活动的单位”中的人员；第二个要素是行为人在生产经营单位中是否有安全生产、作业职责。对于第一要素的判断，由于《中华人民共和国安全生产法》并未限定从事生产经营活动的单位的具体性质，则该规定的“单位”既包括工厂、矿山、林场、建筑企业或其法人企业、事业单位，也包括集体组织、合伙企业、个人合伙、个体经营户，甚至还包括违法经营、无照经营的相关组织或个人等。本案中，某煤矿当然属于从事生产经营活动的企业；而作为外来的不具备任何井下作业资质的陈某、邓某某、唐某某一方，合伙承包井下设备

回收项目，属于生产经营活动，实际系个人合伙，仍然属于《中华人民共和国安全生产法》所规定的“从事生产经营活动的单位”，因此，唐某某作为该“单位”的人员，符合该要素。

关于第二要素的职责，主要有法律规定、内部规章制度确定、约定或者先行行为引发三个方面来源，如某煤矿的董事长刘某甲，是某煤矿的主要负责人，也是该单位法定的安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责即为法定职责；如矿长雷某某、副矿长黄某某、蒋某某、刘某丙、袁某某，其内部规章制度明确了其安全生产职责的范围和边界；如陈某、邓某某、唐某某一方约定由陈某、邓某某负责现场作业的直接组织、管理，而唐某某作为从事收购煤矿井下设备生意的人，明知井下回撤工作在安全管理方面有要求严格，却依然违规操作，该先行行为使得具体从事生产、作业的工作人员限于危险境地，唐某某有义务对安全生产、作业进行有效组织、管理，具有组织、管理职责。

2. 行为的“违规性”。行为人必须是违反有关安全管理的规定。“相关的安全管理规定”有行政法律、法规等规范予以明确，本文不展开讨论。但“违规”行为有不同表现形式，既有积极主动的作为，也有消极的不作为，还可能是作为和不作为相混合的行为。例如，股东刘某甲、赵某某、刘某乙，将井下设备回撤违规发包给无任何安全资质的陈某一方的，矿级领导雷某某等人收受陈某一方的好处，故意放松安全监管，均属于违规滥作为；而陈某、邓某某、唐某某一方，无任何安全生产资质、未建立相关的安全作业机制，还安排他人违规在井下动火，其消极不作为和违规作为并存。

3. 主观罪过系过失。这种过失，仅指对造成重大人身伤亡或者其他严重后果的过失，而并非对违反安全管理规定的过失。行为人对于危害结果由于疏忽大意而没有预见，或者虽然预见但轻信可以避免而未采取相应的保障措施，系该罪主观过失的表现。而行为人对违反安全管理规定，则既可以是故意，也可以是过失。例如，雷某某、黄某某等矿级领导收受陈某金钱后放松井下作业的安全监管，系故意违反安全管理规定，但对于危害结果，则是完全有经验、有能力预见，但轻信可以避免的心态；对于唐某某等一方，因不了解而未取得相

应的井下安全作业资质，对违反安全管理规定系过失，对危害结果，基于唐某某等人的安全从业资质、时间、接受安全生产教育培训的情况等，其对安全生产、作业疏于学习，了解程度相对较少，属于因疏忽大意而没有预见危害结果的过失心态。

二、多个原因行为造成生产安全事故时，管理人内部的罪责划分问题

重大责任事故罪的两个量刑档中，尤其是第二个量刑档，《中华人民共和国刑法》规定属于“情节特别恶劣的”，在有期徒刑三年以上七年以下量刑，司法解释规定“情节特别恶劣的”，要符合“造成死亡三人以上或者重伤十人以上，负事故主要责任；或者造成直接经济损失五百万元以上，负事故主要责任”等，在事故结果同等责任的情况下，确定负事故的主次责任，直接关系到行为人的量刑。司法解释也规定：在多个原因行为导致生产安全事故发生的……一般情形下，对生产、作业负有组织、指挥或者管理职责的负责人、管理人员、实际控制人、投资人，违反有关安全生产管理规定，对重大生产安全事故的发生起决定性、关键性作用的，应当承担主要责任。因这类人员均具有一定管理职责，故本文将这类人员统称为“管理人”。而在多个原因行为造成生产安全事故时，实际上管理人中，各行为人的行为对引发事故结果所起的原因力也是不完全相同的，管理人中，也应当存在主次责任的划分，不能因其属于管理人，就一概认定其应当对事故发生负主要责任，而是应当坚持主客观相统一原则，以行为人职责为基础，通过其主观罪过程度，综合判断其行为在引发事故的过程中所起的原因力大小，从而准确划分主次责任。

（一）判断行为人职责的重要程度

判断行为人责任大小，首先要以行为人的职责为基础，职责越是具有决定性、关键性，其失职渎职后引发的后果就越严重。多个原因行为造成的生产安全事故，实际上是因整个生产、作业活动管理混乱，致使多行为人失职渎职，合力造成事故发生。因此，管理人员中，对生产、作业活动管理职责越重要的管理人，其责任就越大。本案中，股东刘某甲、赵某某、刘某乙是某煤矿的所有权人，决定着井下设备撤出的方式，对回撤承包方的资质审查、对安全机制

的督促落实、对安全隐患的排查等，其职责重大，因此，三名股东在事故中的安全生产责任重大。而矿级领导雷某某、蒋某某、黄某某、刘某丙，对于回撤工作是否能外包、井下是否能动火、井下安全隐患排查工作的安排等重大事项，实际仅具有提出建议的权力，无最终的决策权，但是其被安排下井对安全作业进行监督，其职责相较股东一方更具体，对安全作业起到极为重要的监督作用，其安全生产的监督责任也较为重大。另外，相对于雷某某等矿级领导，未被安排下井监督，仅被安排配合安全作业的袁某某，以及未实际下井的唐某某的职责相对较小。

（二）判断行为人的罪过程度

如前所述，重大责任事故罪的主观罪过虽然系过失，但对该罪名主观罪过程度的评价中，“过于自信的过失”相对“疏忽大意”的过失，其罪过程度更严重，更具有可责性。本案中，负有监管职责的雷某某等矿级领导，具有丰富的井下作业经验和安全生产资质，其预见了井下动火可能造成的风险隐患，但仍然轻信可以避免，相对无资质、经验少，因疏忽大意而未意识到风险的唐某某，其罪过程度要更严重，其就应当承担相对更重的责任。另外，对于违反安全管理规定是基于故意还是过失，也是判断责任的重要因素之一。本案中，股东故意向行政主管部门隐瞒回撤工作已外包且已经动火的情况的行为，雷某某等人收受陈某等人金钱并放松监管的行为，均是故意为之，相较于邓某某、唐某某因对安全生产认知不足而违反安全管理规定的过失形态，其主观罪过更重，责任也相对更大。

（三）判断行为对结果的原因力大小

如上所述，对主次责任的划分，必须要确定原因力大小，而对原因力大小的判断，并非简单以行为系导致事故发生的直接原因或者间接原因来认定，而是应当坚持主客观相一致原则，要以行为人职责为基础，通过其主观罪过程度，综合判断其行为在引发事故的过程中所起的原因力大小。具有决定性、关键性职责的管理人，其故意违反安全管理规定，则其行为对结果的原因力相对就较大，应承担的责任也相对较大；过失违反安全管理规定的，相对原因力较小，

但均应承担事故主要责任。而对不具有决定性、关键性职责的管理人，其过失违反安全管理规定，则其行为对结果的原因力较小，应承担事故次要责任。

本案中，股东刘某甲、赵某某、刘某乙有审核承包方资质的职责但审查失职；有排查安全隐患的职责，但未落实安全责任，未组织人员排查安全隐患；有落实行政主管部门监管要求的义务，但却故意向行政主管部门隐瞒回撤工作已外包的事实，并且未按要求组织整改落实；三股东的行为对事故发生的原因力较大，均应承担主要责任；并且，刘某甲作为安全管理首要责任人，应对设备回撤期间安全作业管理混乱承担首要责任。矿级领导雷某某、黄某某、蒋某某、刘某丙作为既有安全生产职责，又有安全生产经验的直接管理人，未正常履行其规定的安全管理职责，且收受陈某一方的金钱后故意放松监管，严重失职渎职，其行为对事故发生的原因力较大，也应承担主要责任。被告人陈某、邓某某具有井下安全作业经验和意识，在无任何井下作业资质和条件的情况下，既未建立相关的安全作业机制，又将回撤作业转包给毫无井下作业资质和条件的施工队，还疏于对回撤工人作业的监管，直接造成了事故发生，其行为也具有较大的原因力，也应负主要责任，但陈某作为现场的组织、指挥、管理人，其作用相对大于邓某某，因此陈某负主要责任的同时，应承担更大的责任。对于机电副矿长袁某某，因其未被安排下井监督安全作业，仅被安排配合运输井下物品，其本无多大的安全生产责任，但其收受了陈某的“好处费”，从而对发现的陈某一方工人违规动火、未携带自救器入井等行为未制止、未上报，其行为对结果发生具有一定原因力，但相对雷某某等人较小，应承担次要责任。被告人唐某某本具有完善安全作业条件，落实现场安全管理等职责，但其疏忽大意而未履职，其行为的原因力相对于其他被告人最小，应承担次要责任。

编写人：重庆市永川区人民法院 郭庆龙 魏肖峰 雷秋雨

重大劳动安全事故罪犯罪主体中 “直接负责的主管人员”的范围与界定

——李某重大劳动安全事故案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03刑终451号刑事判决书

2. 案由：重大劳动安全事故罪

【基本案情】

2020年，城建公司将某村的治理工程(防水项目)分包给工程公司，被告人李某系城建公司该工程项目的负责人。后因设计方案改动等原因，该工程的除臭池未按规定在孔洞周围安装护栏、盖板、防坠网等安全生产设施，经工程公司该防水项目施工负责人李某某(已判刑)、城建公司该防水项目安全员兼工地安全负责人杨某(已判刑)等人商定，在被告人李某同意的情况下，采用以安全带系挂防坠绳的方式保证工人施工安全。2021年5月14日10时许，被害人冀某某在除臭池顶部做防水工作时，未将安全带系挂在防坠绳上，坠落于除臭池内，后经抢救无效死亡。经司法鉴定中心鉴定，冀某某符合高坠致创伤失血性休克死亡。案发后，涉案公司已赔偿被害人家属的相关经济损失，被害人家属表示谅解。2022年6月22日，被告人李某经民警电话通知后主动到公安机关接受讯问，并如实供述了上述主要事实。

【案件焦点】

1. 重大劳动安全事故罪犯罪主体中“直接负责的主管人员”的范围与界定，“直接负责的主管人员”是否包括项目工程的总包方管理人员；2. 对被告人李某的量刑是否适当。

【法院裁判要旨】

北京市平谷区人民法院经审理认为：被告人李某作为涉案项目的负责人，系对施工现场安全措施落实监督、检查工作负领导责任的人员，但其未确保安全生产条件符合国家规定，因而发生一人死亡的重大事故，其行为已构成重大劳动安全事故罪，依法应予以惩处。本案中，被告人李某对涉案项目施工的安全防护措施落实负监督、检查的领导责任，即便由于施工原因，需要替换安全防护措施，但其未能及时监督、检查涉案项目的安全生产工作，亦未及时发现并消除生产安全隐患；被害人冀某某的行为是否违规不影响涉案施工项目安全防护措施监督不到位与冀某某死亡之间因果关系的成立，更不能排除被告人李某应承担对安全生产条件监督、检查的领导责任。被告人李某系经电话通知后主动到公安机关接受讯问，并如实供述了案件的主要事实，应认定为具有自首情节，且被害人家属的经济损失已得到赔偿，故可对其依法从轻处罚。据此，以重大劳动安全事故罪判处被告人李某有期徒刑八个月。

一审宣判后，李某提出上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：李某系涉案工程项目负责人，其对施工现场的安全生产设施和安全生产条件负有监督、检查责任，案发前李某同意在涉案项目中替换安全防护措施，但未能及时监督、检查涉案项目的安全生产工作，亦未能及时发现并消除生产安全隐患以确保施工安全，最终造成施工人员冀某某死亡，李某对该起安全生产事故的发生存在责任，应当以重大劳动安全事故罪追究其刑事责任。鉴于上诉人李某在二审期间自愿认罪认罚，确有悔罪表现，并考虑李某具有自首等情节及本案具体情况，依法对李某适用缓刑。据此判决：

撤销北京市平谷区人民法院（2023）京0117刑初194号刑事判决，即

“被告人李某犯重大劳动安全事故罪，判处有期徒刑八个月”；上诉人(原审被告)李某犯重大劳动安全事故罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。

【法官后语】

《中华人民共和国刑法》第一百三十五条规定重大劳动安全事故罪，即“安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑”。通常来说，重大劳动安全事故罪是指工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的劳动安全设施或安全生产条件不符合国家的规定，经有关部门或者单位职工提出后，对事故隐患仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故或者其他严重后果的行为。

该款罪将追究刑事责任的人员范围限定于“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”，二者都要求对安全事故的发生负有直接责任。实践中关于安全生产刑事案件，涉案人员较多，既有一线的直接责任人员，也有管理层的实际控制人员，甚至可能还有负责审批监管的国家工作人员。“直接负责的主管人员”文字解释上并没有排除项目工程的总包负责人，导致实践中对项目工程主管人员中应当承担刑事责任的范围延伸至何种层级提出疑问。实践中造成安全生产事故的因素也是综合复杂的，既有因直接一线人员的行为因素，也存在上级的管理因素，管理人员承担责任的范围是实践中的难点。笔者认为，重大劳动安全事故罪项下的“直接负责的主管人员”是否包括项目工程的总包方管理人员应当在个案中具体分析，具体包括行为人在项目工程中具体的管理职责、法律等规范性文件对涉案相关安全生产设施或安全生产条件的具体规定、导致安全生产设施或安全生产条件不符合国家法律规定的原因力、安全事故发生的具体因果关系等。

一、行为人在项目工程中具体的管理职责

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条规定，《中华人民共和国刑法》第一百三十五条规

定的“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”，是指对安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定负有直接责任的生产经营单位负责人、管理人员、实际控制人、投资人，以及其他对安全生产设施或者安全生产条件负有管理、维护职责的人员。虽上述规定对“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”进行了概括定义，但其重点在于囊括更多可能负有直接责任的人员，而非对项目工程的管理人员应当追究刑事责任的层级范围作出规定。

分包单位与总承包单位均能够成为本罪的犯罪主体，管理人员是否应当承担刑事责任，或者说管理人员是否对安全事故的发生负有直接管理责任，其在该项目工程中具体的管理职责具有关键性因素，而其具体管理职责的认定应充分结合在案项目工程合同、管理人员任职合同、招投标文件等相关书证材料中记载的对该管理人员职责的具体规定，以及现场部门负责人、监理人员、施工工人等证言中所提现实施工中的具体情况综合认定。

本案中，李某系涉案工程的总包方项目经理，且系具体的防水项目经理，根据在案书证材料，其对施工现场的安全生产设施和安全生产条件具有直接的管理、维护职责，书证记载与现场证人证言中所提李某的具体职责亦能够相互印证，故能够认定李某在涉案项目工程中对生产的安全具有直接的管理、维护责任。

二、法律等规范性文件对涉案安全生产设施或安全生产条件的具体规定

重大劳动安全事故罪项下的“安全生产设施”主要是指用于安全生产的各种设施和设备，主要包括安全牢固的生产用房设施、符合安全标准的各种机器设备及隔离栏、防护网、危险标志、用于逃生的安全通道等，“安全生产条件”主要是指劳动生产者在进行劳动生产时所处的环境条件及用于保护劳动者安全生产作业必不可少的安全防护用品和措施，特别是从事某种特殊或者危险工作的劳动生产，“不符合国家规定”主要是指用于劳动生产的安全生产设施或者安全生产条件，不符合国家的有关安全标准或者有关安全的要求的规定。具体安全生产设施或安全生产条件是否符合规定，一看项目工程的合同约定，二看国家层面出台的权威行业规范性文件的规定，三看总包方单位的内部规定。

具体到本案中，首先，项目工程的合同约定上，建设工程施工专业分包合

同对承包方和分包方在安全生产管理方面的职责进行了明确约定。根据该约定，在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，分包人应提出必要的安全防护措施或方案，经承包人批准后实施，发生的相应费用由分包人承担；分包人应当严格按照国家安全标准制定安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对施工人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具；《安全技术交底表》亦证明防水作业人员需通过培训考试合格后方可持证上岗，高处作业必须有安全可靠的脚手架，并铺满脚手板绑扎牢固，作业人员必须系好安全带。其次，国家层面出台的权威行业规范性文件的规定上，《建筑施工高处作业安全技术规范》明确规定“临边作业坠落高度基准面2米及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭；在洞口作业时，当垂直洞口短边边长小于500毫米时，应采取封堵措施；当垂直洞口短边边长大于或等于500毫米时，应在临空一侧设置高度不小于1.2米的防护栏杆，并应采取密目式安全立网或工具式栏板封闭，设置挡脚板”。再次，总包方单位的内部规定上，根据城建公司施工现场安全管理规定，水平洞口短边或者直径大于300毫米小于1500毫米时，必须预留不大于150毫米×150毫米的钢筋网片。经现场勘验，本案被害人坠落的洞口直径1.25米，高度5.2米，根据上述规定，应当设置防护栏，并采取密目式安全立网或工具式栏板封闭，设置挡脚板，但根据安全事故调查报告，案发当时施工现场顶部作业区周边未做临边防护（洞边和房顶边距1.515米），顶部预留洞口未设置固定盖板等防护措施，仅配备不符合要求的防坠绳、安全带、安全帽。李某作为该防水项目的项目经理，明知应当对施工现场的安全管理负责。此外，案发当天监理发现施工现场存在安全事故隐患，下发停工联系单，要求进行停工整改，亦能证明涉案工程的防水项目在施工作业中为施工工人提供的安全生产设施不符合国家规定。

三、导致安全生产设施或安全生产条件不符合国家法律规定的原因力

导致安全生产设施或安全生产条件不符合国家法律规定的原因从实践角度来说说是复杂综合的，可能是基于经济效益角度的考虑，可能基于施工进度的总

控，亦有可能是单纯的工作疏忽，个人的判断失误，亦有可能是集体决策不当，在任何一个具体案件中，均需对导致安全生产设施或安全生产条件发生根本性变化的起因与过程有清晰的分析，进而判断管理人员对原因力大小的作用。

本案中，除臭池项目的顶部孔洞最开始有盖板等保护性措施，后因施工不便，分包方的具体施工人员要求总包方拆除，后总包方李某在例会上同意安全绳挂大绳的替代性措施。李某选择不符合国家规定的替代方案，亦未设置相应的配套安全防护措施以确保施工工人安全。作为高级工程师，李某对建筑行业的安全生产规范熟知于心，有相关的从业经历和认知能力，对于采用安全带挂大绳的替代方案无法充分保障施工人员的临边作业安全具有预见性，但李某仍然同意了该替代方案，且未尽到安全管理职责，主观上存在一定的过失。

四、安全事故发生的具体因果关系

首先，管理人员是否履行安全生产监督管理职责。本案中，被害人冀某某在年龄上不符合应聘条件，第一次被退回，第二次私自进场，仍说明李某作为现场管理人员没有对进场人员管理到位，未及时发现并消除施工现场存在的工人违章作业、临边防护不到位等生产安全事故隐患，使不符合应聘条件的人员进场施工。此外，李某作为管理人员不仅没有对施工方私自施工行为进行有效监管，也没有设置安全巡视员督促施工人员佩戴安全带。其监管不力对事故的发生具有因果关系。

其次，被害人死亡的具体原因与安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定是否具有因果关系。经鉴定，本案被害人冀某某死亡原因为高坠致创伤失血性休克死亡，可见被害人在建筑施工中未配备符合国家规定的防护设施与其死亡有直接的因果关系。虽然李某辩解撤销防护网并非事故发生的直接原因，被害人冀某某未安全使用总发包方下发的安全带是导致其坠亡的直接原因，但冀某某未将安全带挂扣防坠绳的行为不是本案的违法阻却事由。虽然冀某某坠落时没有佩戴安全带，与未提供符合国家标准的安全防护用品和设施共同造成了冀某某的死亡结果，但综合全案看，防坠绳、安全带不符合国家标准，本身不足以保障施工人员的生命安全，如若配备上述安全防护用品和设施，在施工

工人坠落的时候能够避免工人高坠死亡，李某等人不作为的行为与危害后果之间的因果关系没有中断，可以确定李某等人的行为在冀某某死亡后果中的作用较大。

综上，李某作为涉案防水项目的项目经理，对整个项目具有管理职责，在明知施工防护措施不仅不符合国家安全规定、亦不符合所在企业的强制性要求，仍然在安全生产例会上同意撤除防护网，以房顶固定防坠绳、工人系安全带并挂扣在防坠绳上的方式确保工人施工安全的替代方案，造成了被害人冀某某的死亡，其行为已构成重大劳动安全事故罪。

李某系总包方的项目负责人，管理层级较高，在一般性的重大劳动安全事故罪中，在不存在违法分包的情况下，实践中通常仅追究到分包负责人的刑事责任，轻易扩大追究刑事责任的范围不利于生产作业的发展，应当慎重，故对于“直接负责的主管人员”的认定应当根据前文所述进行全面的分析判断。即便在应当定罪的情况下，也需认识到本案系过失犯罪，应当做到罪责刑一致，原判对原因力更大的其他直接责任人员均适用缓刑，对李某判以实刑，考虑李某二审期间确已认罪认罚以及本案的具体情节，二审法院对其适用缓刑能够体现罪责刑一致的基本原则。

编写人：北京市第三中级人民法院 袁冰 程序

二、破坏社会主义市场经济秩序罪

（一）生产、销售伪劣商品罪

18

“真假混卖”的产品销售行为属于刑法及 司法解释中“以假充真”的范围

—— 黄某等销售伪劣产品案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

四川省广元市中级人民法院(2023)川08刑终90号刑事裁定书

2. 案由：销售伪劣产品罪

【基本案情】

2021年3月，被告人黄某邀约郑某某、张某某做假牛肉生意，黄某提供某 厂房储存猪肉，郑某某带其妻周某从某食品公司等地购买猪肉、牛蹄、牛骨等运 回某厂，通过伪造动物检疫合格证，将猪肉、牛蹄、牛骨等分发给销售人员，销 售人员在黄某处进购猪肉冒充牛肉、牛腩，并与牛蹄、牛骨混合销售，从中

赚取 差价。张某某负责组织销售人员，销售后张某某将货款通过微信转账给郑某某。

2021年10月3日，因被告人黄某不信任郑某某，记账、收款人变为陈某，郑某某按销售金额2元/斤赚取提成利润。黄某、郑某某组建杨某某、倪某销售团队，由杨某某、倪某带队进行流动销售，主要采用小喇叭播放“卖牛肉，卖黄牛肉”的方式，将购买的猪肉冒充牛肉、牛腩销往苍溪县、剑阁县、江油市、德阳市、崇州市等地乡镇，各销售人员将货款转给杨某某，再由杨某某转给黄某、郑某某等人。至2022年1月初案发时，销售团队人员达17人，根据各被告人的销售环节确定其销售金额为180余万元至8万余元不等。被告人黄某、郑某某的违法所得分别为11万余元、9万余元。

【案件焦点】

在经营活动中用猪肉冒充牛肉，混合牛蹄、牛骨等真实牛肉制品，对外以“牛肉”进行销售，是否属于刑法以及司法解释中的“以假充真”范围，销售产品是否应认定为伪劣产品范围。

【法院裁判要旨】

四川省剑阁县人民法院经审理认为：在经营活动中用猪肉冒充牛肉，混合牛蹄、牛骨等真实牛肉制品，对外以“牛肉”进行销售，属于刑法以及司法解释中的“以假充真”范围，销售产品属于伪劣产品范围，虽售卖产品对人身健康的危害性较小，行为仍然构成销售伪劣产品罪。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条、第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条，《中华人民共和国行政处罚法》第三十五条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经审判委员会讨论决定，判决如下：

一、被告人黄某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币93万元；

二、被告人郑某某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币93万元；

三、被告人张某某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30万元；

四、被告人倪某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20万元；

五、被告人杨某某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15万元；

六、被告人陈某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币10万元；

一审宣判后，郑某某、杨某某提出上诉。

四川省广元市中级人民法院经审理认为：原审根据上诉人及各原审被告人的犯罪事实、犯罪地位、作用，犯罪性质及量刑情节和对社会的危害程度，所作判决诉讼程序合法，认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当。裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

针对本案存在被告人众多、销售环节复杂、真假牛肉混卖的复杂案情，主要围绕罪名问题、销售金额问题、社会危害程度等争议焦点进行。

一、关于本案罪名的问题

“以假充真”，是指以不具有某种使用性能的产品冒充具有该种使用性能的产品行为。在本案中，被告人将猪肉伪装成牛肉后，与牛蹄、牛骨混合售卖，对外宣称售卖品为“牛肉”，其行为已经符合法律规定的“以假充真”范围，虽然售卖品均为肉类制品，且未添加有害物质，但其混合行为，已经使掺杂其中的猪肉具有了“牛肉”的使用性能，且消费者均以“牛肉”为认识前提进行购买。其行为已经符合销售伪劣产品罪的构成要件，其行为构成销售伪劣产品罪。

